



**PUTUSAN**

**Nomor 3021/Pid.B/2017/PN.Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR.**  
Tempat lahir : Belawan.  
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/ 07 Juli 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Blok. 17 LK. 12 Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : STM Tamat.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara :

- Penyidik, sejak tanggal 06 Juli 2017 s/d tanggal 25 Juli 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan sejak tanggal 26 Juli 2017 s/d tanggal 03 September 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Medan ke-1, sejak tanggal 04 September 2017 s/d tanggal 03 Oktober 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Medan ke-2, sejak tanggal 04 Oktober 2017 s/d tanggal 02 Nopember 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2017 s/d tanggal 06 Nopember 2017;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Oktober 2017 s/d tanggal 25 Nopember 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Nopember 2017s/d tanggal 24 Januari 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke-1, sejak tanggal 25 Januari 2018s/d tanggal 23 Pebruari 2018;
- Perpanjangan Penahanan+ oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke-2, sejak tanggal 24 Pebruari 2018s/d tanggal 24 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor 3021/Pid.B/2017/PN.Mdn. tanggal 02 November 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 3021/Pid.B/2017/PN.Mdn. tanggal 02 November 2017, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM-228/Rp.9/Epp.2/09/2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DOHARMAN HARIANJA Als. DOHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah **TURUT, SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DOHARMAN HARIANJA Als. DOHAR** selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama berada dalam masa penahanan sementara dan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek, warna :abu - abu, motif : garis-garis, Merk : CARDINAL.
  - 1 (satu) potong Celana Panjang, warna : Hitam, Merk : ROLLINGDipergunakan dalam perkara lain An. FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwasebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dihukum seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-228 /Rp.9/Epp.2/10/2017, sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU:**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa iaterdakwa DOHARMAN HARIANJA Als. DOHAR bersama dengansaksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA saksi SRI WAHYUDI SIRAIT, saksi ALEXIUS SIBUEA Als ALEXdansaksi FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY,saksi FREDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOMUNTUL NAINGGOLAN, serta saksi MUDA SANJAYA alias JAYA (masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah), padahari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur LK. 29 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, *dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada awal mulanya hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 01.30 Wib, saksi Fredi Somuntul Nainggolan datang ke rumah terdakwa Doharman Harianja Als Dohar di Sicanang dan setibanya di rumahnya, terdakwa Doharman Harianja Als Dohar tidak ada di rumahnya, lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan menghubungi terdakwa Doharman Harianja Als Dohar dengan mempergunakan Handphone dan berkata kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar "LAE...KRETA KU DIAMBIL SAMA SIPITER, HANDPHONE, DOMPET SAMA DUIT" lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata "LAE DIMANA INI..." dan saksi Fredi Somuntul Nainggolan jawab "DIRUMAH CANANG" dan sekira pukul 02.15 Wib terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya tiba di rumahnya, lalu terdakwa DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR berkata kepada saksi Fredi Somuntul Nainggolan "MANA SIPITERNYA LAE..." dan saksi Fredi Somuntul Nainggolan jawab "DI SIMPANG CANANG TADI LAE..." dan pada saat terdakwa Doharman Harianja Als Dohar, bersama dengan saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Muda Sanjaya Alias Jaya akan pergi, lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan minta ikut dengan berkata "LAE..IKUTLAH AKU" namun terdakwa Doharman Harianja Als Dohar melarang saksi Fredi Somuntul Nainggolan untuk ikut dengan berkata "UDAH LAE NGGAK USAH IKUT, LAE DI SINI AJA, BIAR KAMI CARI KRETANYA".
- Bahwa selanjutnya terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA dan saksi MUDA SANJAYA Als JAYA pergi, pada saat itu mengendarai sepeda motor Matic, sedangkan saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA dan saksi MUDA SANJAYA Als JAYA mempergunakan sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarai oleh saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA. Dan Sekira pukul 02. 35 Wib, saksi Fredi Somuntul Nainggolan pergi ke Lorong Pardomuan dan menanyakan kepada pemuda yang ada di Lorong Pardomuan tersebut, apakah korban ada pulang kerumahnya dan pemuda tersebut mengatakan bahwa korban tidak ada pulang kerumahnya dan memberitahukan bahwa korban ada mendorong sepeda motor ke arah Medan Labuhan, kemudian saksi Fredi Somuntul Nainggolan kembali ke Simpang Canang dan di simpang canang saksi Fredi Somuntul Nainggolan bertemu dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Doharman Harianja Als Dohar, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait.

- Bahwa saksi Fredi Somuntul Nainggolan melihat terakwa Doharman Harianja Als Dohar berdebat dengan seorang laki – laki yang bernama panggilan RAYA, pada saat itu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada RAYA “UDAH LAE TENGOK, LAE INI DIANCAM DIDALAM KEDAI, TAPI NGGAK BELA” sambil menunjuk ke arah saksi Fredi Somuntul Nainggolan dan pada saat itu RAYA menjawab “IYA LAE... SETAU AKU ORANG INI BERFAMILI SAMA SI PITER, MAKANYA AKU NGGAK IKUT CAMPUR” lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada RAYA “DIA ITU IPAR AKU” dan RAYA menjawab “AKU NGGAK TAU, KALAU LAE BERIPAR SAMA DIA” sambil menunjuk saksi Fredi Somuntul Nainggolan.
- Bahwa kemudian saksi Alexius Sibuea Als Alex datang menemui terdakwa Doharman Harianja Als Dohar dan berkata “ADA APA BANG...?” lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar menjawab “KRETA LAE KU DIBAWA SIPITER” lalu saksi Alexius Sibuea Als Alex berkata “KRETANYA NGGAK HIDUP BANG..? DISORONG – SORONG” lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berkata “IYA KRETANYA NGGAK BISA HIDUP” lalu saksi Alexius Sibuea Als Alex berkata “IYA TADI KULIHAT DI SORONG - SORONG KEDALAM KEARAH GUDANG KAPUR” lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berkata “KALAU GUDANG KAPUR AKU TAU TEMPATNYA, AKU PERNAH DIAJAK SIPITER KE GUDANG KAPUR” kemudian saksi Fredi Somuntul Nainggolan melihat terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Alexius Sibuea Als Alex, saksi Muda Sanjaya Als Jaya, saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Sri Wahyudi Sirait berangkat dari Simpang Sicanang menuju ke arah Medan Labuhan dan pada saat itu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar mengendarai sepeda motor Matic, saksi Feri Pangihutan Hutapea mengendarai sepeda motor Yamaha RX King yang berboncengan dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait mengendarai sepeda motor Yamaha, kemudian saksi Fredi Nainggolan bersama dengan SANTO mengikuti dari belakang dan pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah SANTO.
- Bahwa sebelum berangkat dari Simpang Sicanang saksi Feri Pangihutan Hutapea berkata kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar “ADA BAWA PISAU BANG” dan terdakwa Doharman Harianja Als Dohar menjawab “ADA” lalu saksi Feri Pangihutan Hutapea berkata “SINI BANG...UNTUK JAGA - JAGA AKU”. Lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada saksi Feri Pangihutan Hutapea “YA UDAH INI NAH...” lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar mengambil 1 (satu) bilah Pisau Sangkur (**Dalam Daftar Pencarian Barang**) dari Bagasi sepeda motornya dan menyerahkan kepada saksi Feri Pangihutan Hutapea lalu diselipkan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggang kanannya dan selanjutnya berangkat menuju ke Jl. Pasar Lama Gudang Kapur.

- Bahwa kemudian Setibanya di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur, terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait terus berjalan dan menghentikan sepeda motor di Jl. Pasar Lama yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api. Lalu saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait menemukan sepeda motor Honda Revo BK 6753 XD ditanah kosong yang berada di Jl. Pasar Lama Gg. Muslimah dan mendorong sepeda motor tersebut ke Jl. Pasar Lama sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api tersebut .
- Bahwa kemudian Saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait memberitahukan kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bahwa sepeda motor milik saksi Fredi Somuntul Nainggolan telah ditemukan. Kemudian saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar "DOMPET SAMA HP KAN BELUM BALIK BANG" lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata "YA UDAH..KALAU MAU KALIAN CARI, CARILAH".
- Bahwa selanjutnya saksi Feri Pangihutan Hutapea mengambil 1 (satu) buah Pisau Sangkur dari Pinggangnya dan menyerahkannya kepada saksi Muda Sanjaya Als Jaya dengan mengatakan "INI YA..PEGANGAN KAU, UNTUK JAGA - JAGA". Kemudian pisau sangkur tersebut diselipkan saksi Muda Sanjaya Alias Jaya di pinggangnya. Selanjutnya saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait pergi dari Jl. Pasar Lama ke Gg. Muslimah untuk mencari korban.
- Bahwa kemudian saksi Sri Wahyudi Sirait melihat korban yang bersembunyi di rumah kosong di Gg. Muslimah tersebut, lalu saksi Sri Wahyudi Sirait menyuruh korban keluar dengan berkata "KELUAR KAU BABI". Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait melempar korban dengan mempergunakan Batu Bekas Coran Semen. Dan lemparan tersebut mengenai pantat korban. lalu Korban berlari keluar dari dalam rumah kosong tersebut dan korban dihadap oleh saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya lalu saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada korban "PULANGKAN AJA HP SAMA DOMPETNYA". Dan dijawab korban " AH BANYAK KALI CAKAP MU" sambil mengayunkan pisau ditangan kanannya, diarahkan keperut saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy menangkis pisau yang diayunkan oleh korban dengan mempergunakan tangan kirinya. Lalu saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninju dada korban dengan mempergunakan tangannya. Kemudian Korban mundur dan berlari ke arah tanah kosong. Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya menghadang korban.

- Bahwa kemudian saksi Muda Sanjaya Als Jaya mengambil Pisau Sangkur dari pinggang kanannya dan pisau tersebut di lempar ke korban, Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait berlari mengejar korban dan menendang Pinggang kiri korban dengan mempergunakan kakinya sehingga Korban terjatuh dan tergeletak, lalu saksi Muda Sanjaya Als Jaya merebut Pisau dari tangan kanan korban.
- Bahwa selanjutnya korban berdiri dan kembali berlari dari Jl. Pasar Lama menuju ke arah Rel Kereta Api sedangkan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait tetap mengejar korban. Dan setelah korban berada ditanjakan dekat Rel Kereta Api, lalu korban dikelilingi. Dan selanjutnya saksi Alexius Sibuea Als Alex berkata kepada saksi Fredi Somuntul Nainggolan "BANG UDAH DAPAT ITU..." lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berlari ke arah korban dan melempar korban dengan mempergunakan Batu Koral sebanyak 4 (empat) kali. (lemparan pertama, kedua, keempat tidak mengenai korban dan lemparan ketiga mengenai dada korban)
- Bahwa selanjutnya Korban terus berlari sambil melindungi wajahnya dengan mempergunakan kedua tangannya. Lalu saksi FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN meninju perut korban dan saksi ALEXIUS SIBUEA Als ALEX meninju perut korban dengan tangannya. Selanjutnya saksi ALEXIUS SIBUEA Als ALEX menendang pangkal paha kanan dengan mempergunakan kaki kirinya sehingga Korban terduduk ditepi jalan dekat Rel Kereta Api. Kemudian saksi SRI WAHYUDI SIRAIT meninju punggung korban. Sedangkan saksi FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY menendang / menunjang bagian depan tubuh korban dengan mempergunakan kakinya dan meninju punggung korban dengan mempergunakan tangannya.
- Bahwa kemudian saksi Muda Sanjaya Als Jaya yang memegang pisau milik korban (Pisau yang bentuknya seperti Arit) ditangan kanan dan 1 (satu) bilah Pisau Sangkur ditangan Kirinya, mendekati korban dan berdiri di belakang korban. Lalu saksi Muda Sanjaya Als Jaya langsung mengayunkan kedua pisau tersebut keatas dan Menusukkan / menikamkan kedua pisau tersebut ke punggung, punggung bagian atas, punggung atas sebelah kiri, Bahu sebelah kanan, punggung dibagian tengah, lengan kanan atas, Dada sebelah kanan atas, Dahi sebelah kanan (diatas alis), Kepala bagian belakang, Kepala sebelah kanan bagian atas, Kepala bagian atas sebelah kanan korban.
- Bahwa selanjutnya saksi Muda Sanjaya Als Jaya menyerahkan 1 (satu) buah Pisau Sangkur kepada saksi Doharman Harianja Als Dohar, sambil berkata "INI BANG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PISAUNYA". Dan saksi Doharman Harianja Als Dohar menerima Pisau Sangkur tersebut kemudian membuang Pisau Sangkur tersebut kesungai dengan cara di lempar, sedangkan pisau milik korban tetap dipegang oleh saksi Muda Sanjaya Als Jaya.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Visum Et Revertum Nomor : 02 / KF / VII / 2017, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JHON PITER PANJAITAN, dengan hasil :

## I. PEMERIKSAAN LUAR :

### 1. Kepala :

- a. Dijumpai luka robek dikepala bagian atas sebelah kiri dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis dari garis tengah tubuh.
- c. Dijumpai luka tusuk dikepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang empat koma tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.
- d. Dijumpai luka tusuk dikepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

### 2. Dahi :

- a. Dijumpai luka tusuk diatas alis sebelah kanan dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.
- b. Dijumpai luka lecet didahi sejajar garis tengah tubuh dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

### 3. Bahu :

Dijumpai luka tusuk disebelah kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter kedalaman satu sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh.

### 4. Dada :

- a. Dijumpai luka tusuk didada sebelah kanan dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman empat belas sentimeter dengan jarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan kedalaman dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

5. **Punggung** :

- a. Dijumpai luka tusuk dibagian tengah dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh.
- c. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

6. **Anggota Gerak Atas** :

- a. Dijumpai luka tusuk dilengan kanan atas dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari lipatan ketiak.
- b. Dijumpai luka tusuk (tangkis) dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter di punggung tangan kiri.

## II. **PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM**

1. **Kepala**

2. **Pada pembukaan kulit kepala** :

Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.

3. **Dada** :

Dijumpai luka tusuk tembus dengan kedalaman empat belas sentimeter, tidak dijumpai patah tulang dada.

4. **Paru Kanan** :

Dijumpai robekan dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, paru berwarna pucat.

## III. **KESIMPULAN**

1. **Dari hasil pemeriksaan luar** :

- a. Dijumpai luka robek di kepala bagian atas belakang sebelah kiri.
- b. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
- c. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
- d. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh.
- e. Dijumpai luka tusuk di atas alis sebelah kanan.
- f. Dijumpai luka lecet di dahi sejajar garis tengah tubuh.
- g. Mata kanan dan kiri terbuka dengan ukuran satu sentimeter.
- h. Dijumpai luka tusuk di bahu sebelah kanan.
- i. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
- k. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian tengah.
- l. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri.
- m. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas.
- n. Dijumpai luka tusuk di lengan kanan atas.
- o. Dijumpai luka tusuk (tangkis) di punggung tangan kiri.

### 2. Dari hasil pemeriksaan dalam :

- a. Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala.
- b. Dijumpai robekan pada ujung saluran pernafasan bagian kanan.
- c. Pada permukaan kulit dada tebal lemak dada tiga sentimeter.
- d. Dijumpai resapan darah di otot bagian dalam dada kanan.
- e. Dijumpai darah pada rongga dada dan bekuan darah sebelah kanan dengan volume kurang lebih tujuh ratus milliter.
- f. Dijumpai luka tusuk tembus.
- g. Dijumpai robekan pada paru sebelah kanan.

*Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat di ambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak akibat trauma tajam.*

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338*

*KUHPJo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

### SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa DOHARMAN HARIANJA Als. DOHAR bersama dengansaksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA saksi SRI WAHYUDI SIRAIT, saksi ALEXIUS SIBUEA Als ALEX dan saksi FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY, saksi FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN, serta saksi MUDA SANJAYA alias JAYA (masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah), padahari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur LK. 29 Kel.Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, *dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER*, yang dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal mulanya hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 01.30 Wib, saksi Fredi Somuntul Nainggolan datang ke rumah terdakwa Doharman Harianja Als Dohar di Sicanang dan setibanya dirumahnya, terdakwa Doharman Harianja Als Dohar tidak ada di rumahnya, lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolanmenghubungi terdakwa Doharman Harianja Als Dohar dengan mempergunakan Handphone dan berkata kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar "LAE...KRETA KU DIAMBIL SAMA SIPITER, HANDPHONE, DOMPET SAMA DUIT" lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata "LAE DIMANA INI..." dan saksi Fredi Somuntul Nainggolanjawab "DIRUMAH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANANG” dan sekira pukul 02.15 Wib terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya tiba di rumahnya, lalu terdakwa DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR berkata kepada saksi Fredi Somuntul Nainggolan “MANA SIPITERNYA LAE...” dan saksi Fredi Somuntul Nainggolan jawab “DI SIMPANG CANANG TADI LAE...” dan pada saat terdakwa Doharman Harianja Als Dohar, bersama dengan saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Muda Sanjaya Alias Jaya akan pergi, lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan minta ikut dengan berkata “LAE..IKUTLAH AKU” namun terdakwa Doharman Harianja Als Dohar melarang saksi Fredi Somuntul Nainggolan untuk ikut dengan berkata “UDAH LAE NGGAK USAH IKUT, LAE DI SINI AJA, BIAR KAMI CARI KRETANYA”.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA dan saksi MUDA SANJAYA Als JAYA pergi, pada saat itu mengendarai sepeda motor Matic, sedangkan saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA dan saksi MUDA SANJAYA Als JAYA mempergunakan sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarai oleh saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA. Dan Sekira pukul 02. 35 Wib, saksi Fredi Somuntul Nainggolan pergi ke Lorong Pardomuan dan menanyakan kepada pemuda yang ada di Lorong Pardomuan tersebut, apakah korban ada pulang kerumahnya dan pemuda tersebut mengatakan bahwa korban tidak ada pulang kerumahnya dan memberitahukan bahwa korban ada mendorong sepeda motor ke arah Medan Labuhan, kemudian saksi Fredi Somuntul Nainggolan kembali ke Simpang Canang dan di simpang canang saksi Fredi Somuntul Nainggolan bertemu dengan terdakwa Doharman Harianja Als Dohar, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait.
- Bahwa saksi Fredi Somuntul Nainggolan melihat terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berdebat dengan seorang laki – laki yang bernama panggilan RAYA, pada saat itu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada RAYA “UDAH LAE TENGOK, LAE INI DIANCAM DIDALAM KEDAI, TAPI NGGAK BELA” sambil menunjuk ke arah saksi Fredi Somuntul Nainggolan dan pada saat itu RAYA menjawab “IYA LAE...SETAU AKU ORANG INI BERFAMILI SAMA SI PITER, MAKANYA AKU NGGAK IKUT CAMPUR” lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada RAYA “DIA ITU IPAR AKU” dan RAYA menjawab “AKU NGGAK TAU, KALAU LAE BERIPAR SAMA DIA” sambil menunjuk saksi Fredi Somuntul Nainggolan.
- Bahwa kemudian saksi Alexius Sibuea Als Alex datang menemui terdakwa Doharman Harianja Als Dohar dan berkata “ADA APA BANG...?” lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar menjawab “KRETA LAE KU DIBAWA SIPITER” lalu saksi Alexius Sibuea Als Alex berkata “KRETANYA NGGAK HIDUP BANG..? DISORONG – SORONG” lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berkata “IYA KRETANYA NGGAK BISA HIDUP” lalu saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexius Sibuea Als Alex berkata "IYA TADI KULIHAT DI SORONG - SORONG KEDALAM KEARAH GUDANG KAPUR" lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berkata "KALAU GUDANG KAPUR AKU TAU TEMPATNYA, AKU PERNAH DIAJAK SIPITER KE GUDANG KAPUR" kemudian saksi Fredi Somuntul Nainggolan lihat terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Alexius Sibuea Als Alex, saksi Muda Sanjaya Als Jaya, saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Sri Wahyudi Sirait berangkat dari Simpang Sicanang menuju ke arah Medan Labuhan dan pada saat itu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar mengendarai sepeda motor Matic, saksi Feri Pangihutan Hutapea mengendarai sepeda motor Yamaha RX King yang berboncengan dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait mengendarai sepeda motor Yamaha, kemudian saksi Fredi Nainggolan bersama dengan SANTO mengikuti dari belakang dan pada saat itu yang mengendarai sepedamotor adalah SANTO.

- Bahwa Sebelum berangkat dari Simpang Sicanang saksi Feri Pangihutan Hutapea berkata kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar "ADA BAWA PISAU BANG" dan terdakwa Doharman Harianja Als Dohar menjawab "ADA" lalu saksi Feri Pangihutan Hutapea berkata "SINI BANG...UNTUK JAGA - JAGA AKU". Lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada saksi Feri Pangihutan Hutapea "YA UDAH INI NAH..." lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar mengambil 1 (satu) bilah Pisau Sangkur (Dalam Daftar Pencarian Barang) dari Bagasi sepeda motornya dan menyerahkan kepada saksi Feri Pangihutan Hutapea lalu diselipkan di Pinggang kanannya dan selanjutnya berangkat menuju ke Jl. Pasar Lama Gudang Kapur.
- Bahwa kemudian Setibanya di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur, terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait terus berjalan dan menghentikan sepeda motor di Jl. Pasar Lama yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api. Lalu saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait menemukan sepeda motor Honda Revo BK 6753 XD ditanah kosong yang berada di Jl. Pasar Lama Gg. Muslimah dan mendorong sepeda motor tersebut ke Jl. Pasar Lama sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api tersebut .
- Bahwa kemudian Saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait memberitahukan kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bahwa sepeda motor milik saksi Fredi Somuntul Nainggolan telah ditemukan. Kemudian saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar "DOMPET SAMA HP KAN BELUM BALIK BANG" lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata "YA UDAH..KALAU MAU KALIAN CARI, CARILAH".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Feri Pangihutan Hutapea mengambil 1 (satu) buah Pisau Sangkur dari Pinggangnya dan menyerahkannya kepada saksi Muda Sanjaya Als Jaya dengan mengatakan "INI YA...PEGANGAN KAU, UNTUK JAGA - JAGA". Kemudian pisau sangkur tersebut diselipkan saksi Muda Sanjaya Alias Jaya di pinggangnya. Selanjutnya saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait pergi dari Jl. Pasar Lama ke Gg. Muslimah untuk mencari korban.
- Bahwa kemudian saksi Sri Wahyudi Sirait melihat korban yang bersembunyi di rumah kosong di Gg. Muslimah tersebut, lalu saksi Sri Wahyudi Sirait menyuruh korban keluar dengan berkata "KELUAR KAU BABI". Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait melempar korban dengan mempergunakan Batu Bekas Coran Semen. Dan lemparan tersebut mengenai pantat korban. lalu Korban berlari keluar dari dalam rumah kosong tersebut dan korban dihadang oleh saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya lalu saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada korban "PULANGKAN AJA HP SAMA DOMPETNYA". Dan dijawab korban " AH BANYAK KALI CAKAP MU" sambil mengayunkan pisau ditangan kanannya, diarahkan keperut saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy menangkis pisau yang diayunkan oleh korban dengan mempergunakan tangan kirinya. Lalu saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy meninju dada korban dengan mempergunakan tangannya. Kemudian Korban mundur dan berlari kearah tanah kosong. Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya menghadang korban.
- Bahwa kemudian saksi Muda Sanjaya Als Jaya mengambil Pisau Sangkur dari pinggang kanannya dan pisau tersebut di lempar ke korban, Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait berlari mengejar korban dan menendang Pinggang kiri korban dengan mempergunakan kakinya sehingga Korban terjatuh dan tergeletak, lalu saksi Muda Sanjaya Als Jaya merebut Pisau dari tangan kanan korban.
- Bahwa selanjutnya korban berdiri dan kembali berlari dari Jl. Pasar Lama menuju kearah Rel Kereta Api sedangkan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait tetap mengejar korban. Dan setelah korban berada ditanjakan dekat Rel Kereta Api, lalu korban dikelilingi. Dan selanjutnya saksi Alexius Sibuea Als Alex berkata kepada saksi Fredi Somuntul Nainggolan "BANG UDAH DAPAT ITU..." lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berlari kearah korban dan melempar korban dengan mempergunakan Batu Koral sebanyak 4 (empat) kali. (lemparan pertama, kedua, keempat tidak mengenai korban dan lemparan ketiga mengenai dada korban)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Korban terus berlari sambil melindungi wajahnya dengan mempergunakan kedua tangannya. Lalu saksi FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN meninju perut korban dan saksi ALEXIUS SIBUEA Als ALEX meninju perut korban dengan tangannya. Selanjutnya saksi ALEXIUS SIBUEA Als ALEX menendang pangkal paha kanan dengan mempergunakan kaki kirinya sehingga Korban terduduk ditepi jalan dekat Rel Kereta Api. Kemudian saksi SRI WAHYUDI SIRAIT meninju punggung korban. Sedangkan saksi FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY menendang / menunjang bagian depan tubuh korban dengan mempergunakan kakinya dan meninju punggung korban dengan mempergunakan tangannya.
- Bahwa kemudian saksi Muda Sanjaya Als Jaya yang memegang pisau milik korban (Pisau yang bentuknya seperti Arit) ditangan kanan dan 1 (satu) bilah Pisau Sangkur ditangan Kirinya, mendekati korban dan berdiri di belakang korban. Lalu saksi Muda Sanjaya Als Jaya langsung mengayunkan kedua pisau tersebut keatas dan Menusukkan / menikamkan kedua pisau tersebut ke punggung, punggung bagian atas, punggung atas sebelah kiri, Bahu sebelah kanan, punggung dibagian tengah, lengan kanan atas, Dada sebelah kanan atas, Dahi sebelah kanan (diatas alis), Kepala bagian belakang, Kepala sebelah kanan bagian atas, Kepala bagian atas sebelah kanan korban.
- Bahwa selanjutnya saksi Muda Sanjaya Als Jaya menyerahkan 1 (satu) buah Pisau Sangkur kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar, sambil berkata "INI BANG PISAUNYA". Dan terdakwa Doharman Harianja Als Dohar menerima Pisau Sangkur tersebut kemudian membuang Pisau Sangkur tersebut kesungai dengan cara di lempar, sedangkan pisau milik korban tetap dipegang oleh saksi Muda Sanjaya Als Jaya.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Visum Et Revertum Nomor : 02 / KF / VII / 2017, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JHON PITER PANJAITAN, dengan hasil

### **I. PEMERIKSAAN LUAR :**

#### **1. Kepala :**

- a. Dijumpai luka robek dikepala bagian atas sebelah kiri dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis dari garis tengah tubuh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dijumpai luka tusuk dikepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang empat koma tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.
- d. Dijumpai luka tusuk dikepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

## 2. **Dahi :**

- a. Dijumpai luka tusuk diatas alis sebelah kanan dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.
- b. Dijumpai luka lecet didahi sejajar garis tengah tubuh dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

## 3. **Bahu :**

Dijumpai luka tusuk disebelah kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter kedalaman satu sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh.

## 4. **Dada :**

- a. Dijumpai luka tusuk didada sebelah kanan dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman empat belas sentimeter dengan jarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan kedalaman dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

## 5. **Punggung :**

- a. Dijumpai luka tusuk dibagian tengah dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh.
- c. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

## 6. **Anggota Gerak Atas :**

- a. Dijumpai luka tusuk dilengan kanan atas dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari lipatan ketiak.
- b. Dijumpai luka tusuk (tangkis) dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter di punggung tangan kiri.

## II. **PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Kepala

### 2. Pada pembukaan kulit kepala :

Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.

### 3. Dada :

Dijumpai luka tusuk tembus dengan kedalaman empat belas sentimeter, tidak dijumpai patah tulang dada.

### 4. Paru Kanan :

Dijumpai robekan dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, paru berwarna pucat.

## III. KESIMPULAN

### 1. Dari hasil pemeriksaan luar :

- Dijumpai luka robek di kepala bagian atas belakang sebelah kiri.
- Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
- Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
- Dijumpai luka tusuk di kepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh.
- Dijumpai luka tusuk di atas alis sebelah kanan.
- Dijumpai luka lecet di dahi sejajar garis tengah tubuh.
- Mata kanan dan kiri terbuka dengan ukuran satu sentimeter.
- Dijumpai luka tusuk di bahu sebelah kanan.
- Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
- Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
- Dijumpai luka tusuk di punggung bagian tengah.
- Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri.
- Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas.
- Dijumpai luka tusuk di lengan kanan atas.
- Dijumpai luka tusuk (tangkis) di punggung tangan kiri.

### 2. Dari hasil pemeriksaan dalam :

- Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala.
- Dijumpai robekan pada ujung saluran pernafasan bagian kanan.
- Pada permukaan kulit dada tebal lemak dada tiga sentimeter.
- Dijumpai resapan darah di otot bagian dalam dada kanan.
- Dijumpai darah pada rongga dada dan bekuan darah sebelah kanan dengan volume kurang lebih tujuh ratus milliter.
- Dijumpai luka tusuk tembus.
- Dijumpai robekan pada paru sebelah kanan.

Bahwa berdasarkan hasil Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat di ambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak akibat trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR bersama dengansaksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA saksi SRI WAHYUDI SIRAIT, saksi ALEXIUS SIBUEA Als ALEX dan saksi FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY, saksi FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN, serta saksi MUDA SANJAYA alias JAYA (masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur LK. 29 Kel.Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal mulanya hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 01.30 Wib, saksi Fredi Somuntul Nainggolan datang ke rumah terdakwa Doharman Harianja Als Dohar di Sicanang dan setibanya dirumahnya, terdakwa Doharman Harianja Als Dohar tidak ada di rumahnya, lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan menghubungi terdakwa Doharman Harianja Als Dohar dengan mempergunakan Handphone dan berkata kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar "LAE...KRETA KU DIAMBIL SAMA SIPITER, HANDPHONE, DOMPET SAMA DUIT" lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata "LAE DIMANA INI..." dan saksi Fredi Somuntul Nainggolan jawab "DIRUMAH CANANG" dan sekira pukul 02.15 Wib terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya tiba di rumahnya, lalu terdakwa DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR berkata kepada saksi Fredi Somuntul Nainggolan "MANA SIPITERNYA LAE..." dan saksi Fredi Somuntul Nainggolan jawab "DI SIMPANG CANANG TADI LAE..." dan pada saat terdakwa Doharman Harianja Als Dohar, bersama dengan saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Muda Sanjaya Alias Jaya akan pergi, lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan minta ikut dengan berkata "LAE..IKUTLAH AKU" namun terdakwa Doharman Harianja Als Dohar melarang saksi Fredi Somuntul Nainggolan untuk ikut dengan berkata "UDAH LAE NGGAK USAH IKUT, LAE DI SINI AJA, BIAR KAMI CARI KRETANYA".
- Bahwa selanjutnya terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA dan saksi MUDA SANJAYA Als JAYA pergi, pada saat itu mengendarai sepeda motor Matic, sedangkan saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA dan saksi MUDA SANJAYA Als JAYA mempergunakan sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarai oleh saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA. Dan Sekira pukul 02. 35 Wib,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fredi Somuntul Nainggolan pergi ke Lorong Pardomuan dan menanyakan kepada pemuda yang ada di Lorong Pardomuan tersebut, apakah korban ada pulang kerumahnya dan pemuda tersebut mengatakan bahwa korban tidak ada pulang kerumahnya dan memberitahukan bahwa korban ada mendorong sepeda motor ke arah Medan Labuhan, kemudian saksi Fredi Somuntul Nainggolan kembali ke Simpang Canang dan di simpang canang saksi Fredi Somuntul Nainggolan bertemu dengan terdakwa Doharman Harianja Als Dohar, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait.

- Bahwa saksi Fredi Somuntul Nainggolan melihat terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berdebat dengan seorang laki – laki yang bernama panggilan RAYA, pada saat itu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada RAYA “UDAH LAE TENGOK, LAE INI DIANCAM DIDALAM KEDAI, TAPI NGGAK BELA” sambil menunjuk ke arah saksi Fredi Somuntul Nainggolan dan pada saat itu RAYA menjawab “IYA LAE...SETAU AKU ORANG INI BERFAMILI SAMA SI PITER, MAKANYA AKU NGGAK IKUT CAMPUR” lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada RAYA “DIA ITU IPAR AKU” dan RAYA menjawab “AKU NGGAK TAU, KALAU LAE BERIPAR SAMA DIA” sambil menunjuk saksi Fredi Somuntul Nainggolan.
- Bahwa Kemudian saksi Alexius Sibuea Als Alex datang menemui terdakwa Doharman Harianja Als Dohar dan berkata “ADA APA BANG...?” lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar menjawab “KRETA LAE KU DIBAWA SIPITER” lalu saksi Alexius Sibuea Als Alex berkata “KRETANYA NGGAK HIDUP BANG..? DISORONG – SORONG” lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berkata “IYA KRETANYA NGGAK BISA HIDUP” lalu saksi Alexius Sibuea Als Alex berkata “IYA TADI KULIHAT DI SORONG - SORONG KEDALAM KEARAH GUDANG KAPUR” lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berkata “KALAU GUDANG KAPUR AKU TAU TEMPATNYA, AKU PERNAH DIAJAK SIPITER KE GUDANG KAPUR” kemudian saksi Fredi Somuntul Nainggolan lihat terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Alexius Sibuea Als Alex, saksi Muda Sanjaya Als Jaya, saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Sri Wahyudi Sirait berangkat dari Simpang Sicanang menuju ke arah Medan Labuhan dan pada saat itu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar mengendarai sepeda motor Matic, saksi Feri Pangihutan Hutapea mengendarai sepeda motor Yamaha RX King yang berboncengan dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait mengendarai sepeda motor Yamaha, kemudian saksi Fredi Nainggolan bersama dengan SANTO mengikuti dari belakang dan pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah SANTO.
- Bahwa Sebelum berangkat dari Simpang Sicanang saksi Feri Pangihutan Hutapea berkata kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar “ADA BAWA PISAU BANG” dan terdakwa Doharman Harianja Als Dohar menjawab “ADA” lalu saksi Feri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangihutan Hutapea berkata "SINI BANG...UNTUK JAGA - JAGA AKU". Lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada saksi Feri Pangihutan Hutapea "YA UDAH INI NAH..." lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar mengambil 1 (satu) bilah Pisau Sangkur (Dalam Daftar Pencarian Barang) dari Bagasi sepeda motornya dan menyerahkan kepada saksi Feri Pangihutan Hutapea lalu diselipkan di Pinggang kanannya dan selanjutnya berangkat menuju ke Jl. Pasar Lama Gudang Kapur.

- Bahwa kemudian Setibanya di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur, terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait terus berjalan dan menghentikan sepeda motor di Jl. Pasar Lama yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api. Lalu saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait menemukan sepeda motor Honda Revo BK 6753 XD ditanah kosong yang berada di Jl. Pasar Lama Gg. Muslimah dan mendorong sepeda motor tersebut ke Jl. Pasar Lama sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api tersebut .
- Bahwa kemudian Saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait memberitahukan kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bahwa sepeda motor milik saksi Fredi Somuntul Nainggolan telah ditemukan. Kemudian saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar "DOMPET SAMA HP KAN BELUM BALIK BANG" lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata "YA UDAH..KALAU MAU KALIAN CARI, CARILAH".
- Bahwa selanjutnya saksi Feri Pangihutan Hutapea mengambil 1 (satu) buah Pisau Sangkur dari Pinggangnya dan menyerahkannya kepada saksi Muda Sanjaya Als Jaya dengan mengatakan "INI YA..PEGANGAN KAU, UNTUK JAGA - JAGA". Kemudian pisau sangkur tersebut diselipkan saksi Muda Sanjaya Alias Jaya di pinggangnya. Selanjutnya saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait pergi dari Jl. Pasar Lama ke Gg. Muslimah untuk mencari korban.
- Bahwa kemudian saksi Sri Wahyudi Sirait melihat korban yang bersembunyi di rumah kosong di Gg. Muslimah tersebut, lalu saksi Sri Wahyudi Sirait menyuruh korban keluar dengan berkata "KELUAR KAU BABI". Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait melempar korban dengan mempergunakan Batu Bekas Coran Semen. Dan lemparan tersebut mengenai pantat korban. lalu Korban berlari keluar dari dalam rumah kosong tersebut dan korban dihadang oleh saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya lalu saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada korban "PULANGKAN AJA HP SAMA DOMPETNYA". Dan dijawab korban " AH





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANYAK KALI CAKAP MU” sambil mengayunkan pisau ditangan kanannya, diarahkan keperut saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy menangkis pisau yang diayunkan oleh korban dengan mempergunakan tangan kirinya. Lalu saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy meninju dada korban dengan mempergunakan tangannya. Kemudian Korban mundur dan berlari kearah tanah kosong. Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya menghadang korban.

- Bahwa kemudian saksi Muda Sanjaya Als Jaya mengambil Pisau Sangkur dari pinggang kanannya dan pisau tersebut di lempar ke korban, Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait berlari mengejar korban dan menendang Pinggang kiri korban dengan mempergunakan kakinya sehingga Korban terjatuh dan tergeletak, lalu saksi Muda Sanjaya Als Jaya merebut Pisau dari tangan kanan korban.
- Bahwa selanjutnya korban berdiri dan kembali berlari dari Jl. Pasar Lama menuju kearah Rel Kereta Api sedangkan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait tetap mengejar korban. Dan setelah korban berada ditanjakan dekat Rel Kereta Api, lalu korban dikelilingi. Dan selanjutnya saksi Alexius Sibuea Als Alex berkata kepada saksi Fredi Somuntul Nainggolan “BANG UDAH DAPAT ITU...” lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berlari kearah korban dan melempar korban dengan mempergunakan Batu Koral sebanyak 4 (empat) kali. (lemparan pertama, kedua, keempat tidak mengenai korban dan lemparan ketiga mengenai dada korban)
- Bahwa selanjutnya Korban terus berlari sambil melindungi wajahnya dengan mempergunakan kedua tangannya. Lalu saksi FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN meninju perut korban dan saksi ALEXIUS SIBUEA Als ALEX meninju perut korban dengan tangannya. Selanjutnya saksi ALEXIUS SIBUEA Als ALEX menendang pangkal paha kanan dengan mempergunakan kaki kirinya sehingga Korban terduduk ditepi jalan dekat Rel Kereta Api. Kemudian saksi SRI WAHYUDI SIRAIT meninju punggung korban. Sedangkan saksi FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY menendang / menunjang bagian depan tubuh korban dengan mempergunakan kakinya dan meninju punggung korban dengan mempergunakan tangannya.
- Bahwa kemudian saksi Muda Sanjaya Als Jaya yang memegang pisau milik korban (Pisau yang bentuknya seperti Arit) ditangan kanan dan 1 (satu) bilah Pisau Sangkur ditangan Kirinya, mendekati korban dan berdiri di belakang korban. Lalu saksi Muda Sanjaya Als Jaya langsung mengayunkan kedua pisau tersebut keatas dan Menusukkan / menikamkan kedua pisau tersebut ke punggung, punggung bagian atas, punggung atas sebelah kiri, Bahu sebelah kanan, punggung dibagian tengah, lengan kanan atas, Dada sebelah kanan atas, Dahi sebelah kakan (diatas alis), Kepala bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, Kepala sebelah kanan bagian atas, Kepala bagian atas sebelah kanan korban.

- Bahwa selanjutnya saksi Muda Sanjaya Als Jaya menyerahkan 1 (satu) buah Pisau Sangkur kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar, sambil berkata "INI BANG PISAUNYA". Dan saksi Doharman Harianja Als Dohar menerima Pisau Sangkur tersebut kemudian membuang Pisau Sangkur tersebut kesungai dengan cara di lempar. Visum Visum Et Revertum Nomor : 02 / KF / VII / 2017, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JHON PITER PANJAITAN, dengan hasil sebagai berikut :

## I. PEMERIKSAAN LUAR :

### 1. Kepala :

- a. Dijumpai luka robek di kepala bagian atas sebelah kiri dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis dari garis tengah tubuh.
- c. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang empat koma tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.
- d. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

### 2. Dahi :

- a. Dijumpai luka tusuk diatas alis sebelah kanan dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.
- b. Dijumpai luka lecet didahi sejajar garis tengah tubuh dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

### 3. Bahu :

Dijumpai luka tusuk disebelah kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter kedalaman satu sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh.

### 4. Dada :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dijumpai luka tusuk didada sebelah kanan dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman empat belas sentimeter dengan jarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan kedalaman dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

5. **Punggung :**

- a. Dijumpai luka tusuk dibagian tengah dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh.
- c. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

6. **Anggota Gerak Atas :**

- a. Dijumpai luka tusuk dilengan kanan atas dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari lipatan ketiak.
- b. Dijumpai luka tusuk (tangkis) dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter di punggung tangan kiri.

## II. PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

1. **Kepala**

2. **Pada pembukaan kulit kepala :**

Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.

3. **Dada :**

Dijumpai luka tusuk tembus dengan kedalaman empat belas sentimeter, tidak dijumpai patah tulang dada.

4. **Paru Kanan :**

Dijumpai robekan dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, paru berwarna pucat.

## III. KESIMPULAN

1. **Dari hasil pemeriksaan luar :**

- a. Dijumpai luka robek di kepala bagian atas belakang sebelah kiri.
- b. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
- c. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
- d. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh.
- e. Dijumpai luka tusuk di atas alis sebelah kanan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dijumpai luka lecet di dahi sejajar garis tengah tubuh.
- g. Mata kanan dan kiri terbuka dengan ukuran satu sentimeter.
- h. Dijumpai luka tusuk di bahu sebelah kanan.
- i. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
- j. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
- k. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian tengah.
- l. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri.
- m. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas.
- n. Dijumpai luka tusuk di lengan kanan atas.
- o. Dijumpai luka tusuk (tangkis) di punggung tangan kiri.

### 2. Dari hasil pemeriksaan dalam :

- a. Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala.
- b. Dijumpai robekan pada ujung saluran pernafasan bagian kanan.
- c. Pada permukaan kulit dada tebal lemak dada tiga sentimeter.
- d. Dijumpai resapan darah di otot bagian dalam dada kanan.
- e. Dijumpai darah pada rongga dada dan bekuan darah sebelah kanan dengan volume kurang lebih tujuh ratus milliter.
- f. Dijumpai luka tusuk tembus.
- g. Dijumpai robekan pada paru sebelah kanan.

*Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat di ambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak akibat trauma tajam.*

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2)*

*ke-3 KUHP;*

### SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR bersama dengan saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEAsaksi SRI WAHYUDI SIRAIT, saksi ALEXIUS SIBUEA Als ALEX dan saksi FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY, saksi FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN, serta saksi MUDA SANJAYA alias JAYA (masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah), padahari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur LK. 29 Kel.Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, *dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal mulanya hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 01.30 Wib, saksi Fredi Somuntul Nainggolan datang ke rumah terdakwa Doharman Harianja Als Dohar di Sicanang dan setibanya di rumahnya, terdakwa Doharman Harianja Als Dohar tidak ada di rumahnya, lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan menghubungi terdakwa Doharman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harianja Als Dohar dengan mempergunakan Handphone dan berkata kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar "LAE...KRETA KU DIAMBIL SAMA SIPITER, HANDPHONE, DOMPET SAMA DUIT" lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata "LAE DIMANA INI..." dan saksi Fredi Somuntul Nainggolanjawab "DIRUMAH CANANG" dan sekira pukul 02.15 Wib terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya tiba di rumahnya, lalu terdakwa DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR berkata kepada saksi Fredi Somuntul Nainggolan"MANA SIPITERNYA LAE..." dan saksi Fredi Somuntul Nainggolanjawab "DI SIMPANG CANANG TADI LAE..." dan pada saat terdakwa Doharman Harianja Als Dohar, bersama dengan saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Muda Sanjaya Alias Jaya akan pergi, lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolanminta ikut dengan berkata "LAE..IKUTLAH AKU" namun terdakwa Doharman Harianja Als Dohar melarang saksi Fredi Somuntul Nainggolanuntuk ikut dengan berkata "UDAH LAE NGGAK USAH IKUT, LAE DI SINI AJA, BIAR KAMI CARI KRETANYA".

- Bahwa selanjutnya terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA dan saksi MUDA SANJAYA Als JAYA pergi, pada saat itu mengendarai sepeda motor Matic, sedangkan saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA dan saksi MUDA SANJAYA Als JAYA mempergunakan sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarai oleh saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA. Dan Sekira pukul 02. 35 Wib, saksi Fredi Somuntul Nainggolan pergi ke Lorong Pardomuan dan menanyakan kepada pemuda yang ada di Lorong Pardomuan tersebut, apakah korban ada pulang kerumahnya dan pemuda tersebut mengatakan bahwa korban tidak ada pulang kerumahnya dan memberitahukan bahwa korban ada mendorong sepeda motor ke arah Medan Labuhan, kemudian saksi Fredi Somuntul Nainggolan kembali ke Simpang Canang dan di simpang canang saksi Fredi Somuntul Nainggolan bertemu dengan terdakwa Doharman Harianja Als Dohar, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait.
- Bahwa saksi Fredi Somuntul Nainggolan melihat terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berdebat dengan seorang laki – laki yang bernama panggilan RAYA, pada saat itu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada RAYA "UDAH LAE TENGOK, LAE INI DIANCAM DIDALAM KEDAI, TAPI NGGAK BELA" sambil menunjuk ke arah saksi Fredi Somuntul Nainggolan dan pada saat itu RAYA menjawab "IYA LAE...SETAU AKU ORANG INI BERFAMILI SAMA SI PITER, MAKANYA AKU NGGAK IKUT CAMPUR" lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada RAYA "DIA ITU IPAR AKU" dan RAYA menjawab "AKU NGGAK TAU, KALAU LAE BERIPAR SAMA DIA" sambil menunjuk saksi Fredi Somuntul Nainggolan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian saksi Alexius Sibuea Als Alex datang menemui terdakwa Doharman Harianja Als Dohar dan berkata "ADA APA BANG...?" lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar menjawab "KRETA LAE KU DIBAWA SIPITER" lalu saksi Alexius Sibuea Als Alex berkata "KRETANYA NGGAK HIDUP BANG..? DISORONG – SORONG" lalu saksi fredy Samutul nainggolan berkata "IYA KRETANYA NGGAK BISA HIDUP" lalu saksi Alexius Sibuea Als Alex berkata "IYA TADI KULIHAT DI SORONG - SORONG KEDALAM KEARAH GUDANG KAPUR" lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berkata "KALAU GUDANG KAPUR AKU TAU TEMPATNYA, AKU PERNAH DIAJAK SIPITER KE GUDANG KAPUR" kemudian saksi Fredi Somuntul Nainggolan lihat terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Alexius Sibuea Als Alex, saksi Muda Sanjaya Als Jaya, saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Sri Wahyudi Sirait berangkat dari Simpang Sicanang menuju kearah Medan Labuhan dan pada saat itu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar mengendarai sepeda motor Matic, saksi Feri Pangihutan Hutapea mengendarai sepeda motor Yamaha RX King yang berboncengan dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait mengendara sepeda motor Yamaha, kemudian saksi fredy Nainggolan bersama dengan SANTO mengikuti dari belakang dan pada saat itu yang mengendarai sepedamotor adalah SANTO.
- Bahwa Sebelum berangkat dari Simpang Sicanang saksi Feri Pangihutan Hutapea berkata kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar "ADA BAWA PISAU BANG" dan terdakwa Doharman Harianja Als Dohar menjawab "ADA" lalu saksi Feri Pangihutan Hutapea berkata "SINI BANG...UNTUK JAGA - JAGA AKU". Lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada saksi Feri Pangihutan Hutapea "YA UDAH INI NAH..." lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar mengambil 1 (satu) bilah Pisau Sangkur (Dalam Daftar Pencarian Barang) dari Bagasi sepeda motornya dan menyerahkan kepada saksi Feri Pangihutan Hutapea lalu diselipkan di Pinggang kanannya dan selanjutnya berangkat menuju ke Jl. Pasar Lama Gudang Kapur.
- Bahwa kemudian Setibanya di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur, terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait terus berjalan dan menghentikan sepeda motor di Jl. Pasar Lama yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api. Lalu saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait menemukan sepeda motor Honda Revo BK 6753 XD ditanah kosong yang berada di Jl. Pasar Lama Gg. Muslimah dan mendorong sepeda motor tersebut ke Jl. Pasar Lama sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api tersebut .
- Bahwa kemudian Saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait memberitahukan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bahwa sepeda motor milik saksi Fredi Somuntul Nainggolan telah ditemukan. Kemudian saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar "DOMPET SAMA HP KAN BELUM BALIK BANG" lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata "YA UDAH..KALAU MAU KALIAN CARI, CARILAH".

- Bahwa selanjutnya saksi Feri Pangihutan Hutapea mengambil 1 (satu) buah Pisau Sangkur dari Pinggangnya dan menyerahkannya kepada saksi Muda Sanjaya Als Jaya dengan mengatakan "INI YA..PEGANGAN KAU, UNTUK JAGA - JAGA". Kemudian pisau sangkur tersebut diselipkan saksi Muda Sanjaya Alias Jaya di pinggangnya. Selanjutnya saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait pergi dari Jl. Pasar Lama ke Gg. Muslimah untuk mencari korban.
- Bahwa kemudian saksi Sri Wahyudi Sirait melihat korban yang bersembunyi di rumah kosong di Gg. Muslimah tersebut, lalu saksi Sri Wahyudi Sirait menyuruh korban keluar dengan berkata "KELUAR KAU BABI". Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait melempar korban dengan mempergunakan Batu Bekas Coran Semen. Dan lemparan tersebut mengenai pantat korban. lalu Korban berlari keluar dari dalam rumah kosong tersebut dan korban dihadang oleh saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya lalu saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada korban "PULANGKAN AJA HP SAMA DOMPETNYA". Dan dijawab korban " AH BANYAK KALI CAKAP MU" sambil mengayunkan pisau ditangan kanannya, diarahkan keperut saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy menangkis pisau yang diayunkan oleh korban dengan mempergunakan tangan kirinya. Lalu saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy meninju dada korban dengan mempergunakan tangannya. Kemudian Korban mundur dan berlari kearah tanah kosong. Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya menghadang korban.
- Bahwa kemudian saksi Muda Sanjaya Als Jaya mengambil Pisau Sangkur dari pinggang kanannya dan pisau tersebut di lempar ke korban, Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait berlari mengejar korban dan menendang Pinggang kiri korban dengan mempergunakan kakinya sehingga Korban terjatuh dan tergeletak, lalu saksi Muda Sanjaya Als Jaya merebut Pisau dari tangan kanan korban.
- Bahwa selanjutnya korban berdiri dan kembali berlari dari Jl. Pasar Lama menuju kearah Rel Kereta Api sedangkan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait tetap mengejar korban. Dan setelah korban berada ditanjakan dekat Rel Kereta Api, lalu korban dikelilingi. Dan selanjutnya saksi Alexius Sibuea Als Alex berkata kepada saksi Fredi Somuntul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan "BANG UDAH DAPAT ITU..." lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berlari kearah korban dan melempar korban dengan mempergunakan Batu Koral sebanyak 4 (empat) kali. (lemparan pertama, kedua, keempat tidak mengenai korban dan lemparan ketiga mengenai dada korban)

- Bahwa selanjutnya Korban terus berlari sambil melindungi wajahnya dengan mempergunakan kedua tangannya. Lalu saksi FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN meninju perut korban dan saksi ALEXIUS SIBUEA Als ALEX meninju perut korban dengan tangannya. Selanjutnya saksi ALEXIUS SIBUEA Als ALEX menendang pangkal paha kanan dengan mempergunakan kaki kirinya sehingga Korban terduduk ditepi jalan dekat Rel Kereta Api. Kemudian saksi SRI WAHYUDI SIRAIT meninju punggung korban. Sedangkan saksi FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY menendang / menunjang bagian depan tubuh korban dengan mempergunakan kakinya dan meninju punggung korban dengan mempergunakan tangannya.
- Bahwa kemudian saksi Muda Sanjaya Als Jaya yang memegang pisau milik korban (Pisau yang bentuknya seperti Arit) ditangan kanan dan 1 (satu) bilah Pisau Sangkur ditangan Kirinya, mendekati korban dan berdiri di belakang korban. Lalu saksi Muda Sanjaya Als Jaya langsung mengayunkan kedua pisau tersebut keatas dan Menusukkan / menikamkan kedua pisau tersebut ke punggung, punggung bagian atas, punggung atas sebelah kiri, Bahu sebelah kanan, punggung dibagian tengah, lengan kanan atas, Dada sebelah kanan atas, Dahi sebelah kanan (diatas alis), Kepala bagian belakang, Kepala sebelah kanan bagian atas, Kepala bagian atas sebelah kanan korban
- Bahwa selanjutnya saksi Muda Sanjaya Als Jaya menyerahkan 1 (satu) buah Pisau Sangkur kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar, sambil berkata "INI BANG PISAUNYA". Dan saksi Doharman Harianja Als Dohar menerima Pisau Sangkur tersebut kemudian membuang Pisau Sangkur tersebut kesungai dengan cara di lempar, sedangkan pisau milik korban tetap dipegang oleh saksi Muda Sanjaya Als Jaya.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Visum Et Revertum Nomor : 02 / KF / VII / 2017, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JHON PITER PANJAITAN, dengan hasil sebagai berikut :

## I. PEMERIKSAAN LUAR :

### 1. Kepala :

- a. Dijumpai luka robek dikepala bagian atas sebelah kiri dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis dari garis tengah tubuh.
- c. Dijumpai luka tusuk dikepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang empat koma tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.
- d. Dijumpai luka tusuk dikepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

### 2. **Dahi :**

- a. Dijumpai luka tusuk diatas alis sebelah kanan dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.
- b. Dijumpai luka lecet didahi sejajar garis tengah tubuh dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

### 3. **Bahu :**

Dijumpai luka tusuk disebelah kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter kedalaman satu sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh.

### 4. **Dada :**

- a. Dijumpai luka tusuk didada sebelah kanan dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman empat belas sentimeter dengan jarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan kedalaman dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

### 5. **Punggung :**

- a. Dijumpai luka tusuk dibagian tengah dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh.
- c. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

### 6. **Anggota Gerak Atas :**

- a. Dijumpai luka tusuk dilengan kanan atas dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari lipatan ketiak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dijumpai luka tusuk (tangkis) dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter di punggung tangan kiri.

## II. PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

### 1. Kepala

#### 2. Pada pembukaan kulit kepala :

Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.

### 3. Dada :

Dijumpai luka tusuk tembus dengan kedalaman empat belas sentimeter, tidak dijumpai patah tulang dada.

### 4. Paru Kanan :

Dijumpai robekan dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, paru berwarna pucat.

## III. KESIMPULAN

### 1. Dari hasil pemeriksaan luar :

- Dijumpai luka robek di kepala bagian atas belakang sebelah kiri.
- Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
- Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
- Dijumpai luka tusuk di kepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh.
- Dijumpai luka tusuk di atas alis sebelah kanan.
- Dijumpai luka lecet di dahi sejajar garis tengah tubuh.
- Mata kanan dan kiri terbuka dengan ukuran satu sentimeter.
- Dijumpai luka tusuk di bahu sebelah kanan.
- Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
- Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
- Dijumpai luka tusuk di punggung bagian tengah.
- Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri.
- Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas.
- Dijumpai luka tusuk di lengan kanan atas.
- Dijumpai luka tusuk (tangkis) di punggung tangan kiri.

### 2. Dari hasil pemeriksaan dalam :

- Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala.
- Dijumpai robekan pada ujung saluran pernafasan bagian kanan.
- Pada permukaan kulit dada tebal lemak dada tiga sentimeter.
- Dijumpai resapan darah di otot bagian dalam dada kanan.
- Dijumpai darah pada rongga dada dan bekuan darah sebelah kanan dengan volume kurang lebih tujuh ratus milliter.
- Dijumpai luka tusuk tembus.
- Dijumpai robekan pada paru sebelah kanan.

*Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat di ambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak akibat trauma tajam.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP.

A T A U :

KETIGA

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DOHARMAN HARIANJA ALS DOHAR bersama dengansaksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA saksi SRI WAHYUDI SIRAIT, saksi ALEXIUS SIBUEA Als ALEX dan saksi FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY, saksi FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN, serta saksi MUDA SANJAYA alias JAYA (masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah), padahari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur LK. 29 Kel.Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, *Dengan Sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang yaitu korban Jhon Piter Panjaitan Als Piter*, yang dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal mulanya hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 01.30 Wib, saksi Fredi Somuntul Nainggolan datang ke rumah terdakwa Doharman Harianja Als Dohar di Sicanang dan setibanya di rumahnya, terdakwa Doharman Harianja Als Dohar tidak ada di rumahnya, lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolanmenghubungi terdakwa Doharman Harianja Als Dohar dengan mempergunakan Handphone dan berkata kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar "LAE...KRETA KU DIAMBIL SAMA SIPITER, HANDPHONE, DOMPET SAMA DUIT" lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata "LAE DIMANA INI..." dan saksi Fredi Somuntul Nainggolanjawab "DIRUMAH CANANG" dan sekira pukul 02.15 Wib terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya tiba di rumahnya, lalu terdakwa DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR berkata kepada saksi Fredi Somuntul Nainggolan"MANA SIPITERNYA LAE..." dan saksi Fredi Somuntul Nainggolanjawab "DI SIMPANG CANANG TADI LAE..." dan pada saat terdakwa Doharman Harianja Als Dohar, bersama dengan saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Muda Sanjaya Alias Jaya akan pergi, lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolanminta ikut dengan berkata "LAE..IKUTLAH AKU" namun terdakwa Doharman Harianja Als Dohar melarang saksi Fredi Somuntul Nainggolanuntuk ikut dengan berkata "UDAH LAE NGGAK USAH IKUT, LAE DI SINI AJA, BIAR KAMI CARI KRETANYA".
- Bahwa selanjutnya terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEAdan saksiMUDA SANJAYA Als JAYApergi, pada saat itu mengendarai sepedamotor Matic, sedangkan saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUDA SANJAYA Als JAYA mempergunakan sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarai oleh saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA. Dan Sekira pukul 02. 35 Wib, saksi Fredi Somuntul Nainggolan pergi ke Lorong Pardomuan dan menanyakan kepada pemuda yang ada di Lorong Pardomuan tersebut, apakah korban ada pulang kerumahnya dan pemuda tersebut mengatakan bahwa korban tidak ada pulang kerumahnya dan memberitahukan bahwa korban ada mendorong sepeda motor ke arah Medan Labuhan, kemudian saksi Fredi Somuntul Nainggolan kembali ke Simpang Canang dan di simpang canang saksi Fredi Somuntul Nainggolan bertemu dengan terdakwa Doharman Harianja Als Dohar, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait.

- Bahwa saksi Fredi Somuntul Nainggolan melihat terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berdebat dengan seorang laki – laki yang bernama panggilan RAYA, pada saat itu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada RAYA “UDAH LAE TENGOK, LAE INI DIANCAM DIDALAM KEDAI, TAPI NGGAK BELA” sambil menunjuk ke arah saksi Fredi Somuntul Nainggolan dan pada saat itu RAYA menjawab “IYA LAE...SETAU AKU ORANG INI BERFAMILI SAMA SI PITER, MAKANYA AKU NGGAK IKUT CAMPUR” lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada RAYA “DIA ITU IPAR AKU” dan RAYA menjawab “AKU NGGAK TAU, KALAU LAE BERIPAR SAMA DIA” sambil menunjuk saksi Fredi Somuntul Nainggolan.
- Bahwa Kemudian saksi Alexius Sibuea Als Alex datang menemui terdakwa Doharman Harianja Als Dohar dan berkata “ADA APA BANG...?” lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar menjawab “KRETA LAE KU DIBAWA SIPITER” lalu saksi Alexius Sibuea Als Alex berkata “KRETANYA NGGAK HIDUP BANG..? DISORONG – SORONG” lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berkata “IYA KRETANYA NGGAK BISA HIDUP” lalu saksi Alexius Sibuea Als Alex berkata “IYA TADI KULIHAT DI SORONG - SORONG KEDALAM KEARAH GUDANG KAPUR” lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berkata “KALAU GUDANG KAPUR AKU TAU TEMPATNYA, AKU PERNAH DIAJAK SIPITER KE GUDANG KAPUR” kemudian saksi Fredi Somuntul Nainggolan lihat terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Alexius Sibuea Als Alex, saksi Muda Sanjaya Als Jaya, saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Sri Wahyudi Sirait berangkat dari Simpang Sicanang menuju ke arah Medan Labuhan dan pada saat itu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar mengendarai sepeda motor Matic, saksi Feri Pangihutan Hutapea mengendarai sepeda motor Yamaha RX King yang berboncengan dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait mengendarai sepeda motor Yamaha, kemudian saksi Fredi Nainggolan bersama dengan SANTO mengikuti dari belakang dan pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah SANTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum berangkat dari Simpang Sicanang saksi Feri Pangihutan Hutapea berkata kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar "ADA BAWA PISAU BANG" dan terdakwa Doharman Harianja Als Dohar menjawab "ADA" lalu saksi Feri Pangihutan Hutapea berkata "SINI BANG...UNTUK JAGA - JAGA AKU". Lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada saksi Feri Pangihutan Hutapea "YA UDAH INI NAH..." lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar mengambil 1 (satu) bilah Pisau Sangkur (Dalam Daftar Pencarian Barang) dari Bagasi sepeda motornya dan menyerahkan kepada saksi Feri Pangihutan Hutapea lalu diselipkan di Pinggang kanannya dan selanjutnya berangkat menuju ke Jl. Pasar Lama Gudang Kapur.
- Bahwa kemudian Setibanya di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur, terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait terus berjalan dan menghentikan sepeda motor di Jl. Pasar Lama yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api. Lalu saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait menemukan sepeda motor Honda Revo BK 6753 XD ditanah kosong yang berada di Jl. Pasar Lama Gg. Muslimah dan mendorong sepeda motor tersebut ke Jl. Pasar Lama sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api tersebut .
- Bahwa kemudian Saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait memberitahukan kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bahwa sepeda motor milik saksi Fredi Somuntul Nainggolan telah ditemukan. Kemudian saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar "DOMPET SAMA HP KAN BELUM BALIK BANG" lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata "YA UDAH..KALAU MAU KALIAN CARI, CARILAH".
- Bahwa selanjutnya saksi Feri Pangihutan Hutapea mengambil 1 (satu) buah Pisau Sangkur dari Pinggangnya dan menyerahkannya kepada saksi Muda Sanjaya Als Jaya dengan mengatakan "INI YA..PEGANGAN KAU, UNTUK JAGA - JAGA". Kemudian pisau sangkur tersebut diselipkan saksi Muda Sanjaya Alias Jaya di pinggangnya. Selanjutnya saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait pergi dari Jl. Pasar Lama ke Gg. Muslimah untuk mencari korban.
- Bahwa kemudian saksi Sri Wahyudi Sirait melihat korban yang bersembunyi di rumah kosong di Gg. Muslimah tersebut, lalu saksi Sri Wahyudi Sirait menyuruh korban keluar dengan berkata "KELUAR KAU BABI". Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait melempar korban dengan mempergunakan Batu Bekas Coran Semen. Dan lemparan tersebut mengenai pantat korban. lalu Korban berlari keluar dari dalam rumah kosong tersebut dan korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadang oleh saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya lalu saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada korban "PULANGKAN AJA HP SAMA DOMPETNYA". Dan dijawab korban " AH BANYAK KALI CAKAP MU" sambil mengayunkan pisau ditangan kanannya, diarahkan keperut saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy menangkis pisau yang diayunkan oleh korban dengan mempergunakan tangan kirinya. Lalu saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy meninju dada korban dengan mempergunakan tangannya. Kemudian Korban mundur dan berlari kearah tanah kosong. Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya menghadang korban.

- Bahwa kemudian saksi Muda Sanjaya Als Jaya mengambil Pisau Sangkur dari pinggang kanannya dan pisau tersebut di lempar ke korban, Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait berlari mengejar korban dan menendang Pinggang kiri korban dengan mempergunakan kakinya sehingga Korban terjatuh dan tergeletak, lalu saksi Muda Sanjaya Als Jaya merebut Pisau dari tangan kanan korban.
- Bahwa selanjutnya korban berdiri dan kembali berlari dari Jl. Pasar Lama menuju kearah Rel Kereta Api sedangkan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait tetap mengejar korban. Dan setelah korban berada ditanjakan dekat Rel Kereta Api, lalu korban dikelilingi. Dan selanjutnya saksi Alexius Sibuea Als Alex berkata kepada saksi Fredi Somuntul Nainggolan "BANG UDAH DAPAT ITU..." lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berlari kearah korban dan melempar korban dengan mempergunakan Batu Koral sebanyak 4 (empat) kali. (lemparan pertama, kedua, keempat tidak mengenai korban dan lemparan ketiga mengenai dada korban)
- Bahwa selanjutnya Korban terus berlari sambil melindungi wajahnya dengan mempergunakan kedua tangannya. Lalu saksi FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN meninju perut korban dan saksi ALEXIUS SIBUEA Als ALEX meninju perut korban dengan tangannya. Selanjutnya saksi ALEXIUS SIBUEA Als ALEX menendang pangkal paha kanan dengan mempergunakan kaki kirinya sehingga Korban terduduk ditepi jalan dekat Rel Kereta Api. Kemudian saksi SRI WAHYUDI SIRAIT meninju punggung korban. Sedangkan saksi FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY menendang / menunjang bagian depan tubuh korban dengan mempergunakan kakinya dan meninju punggung korban dengan mempergunakan tangannya.
- Bahwa kemudian saksi Muda Sanjaya Als Jaya yang memegang pisau milik korban (Pisau yang bentuknya seperti Arit) ditangan kanan dan 1 (satu) bilah Pisau Sangkur ditangan Kirinya, mendekati korban dan berdiri di belakang korban. Lalu saksi Muda Sanjaya Als Jaya langsung mengayunkan kedua pisau tersebut keatas dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menusukkan / menikamkan kedua pisau tersebut ke punggung, punggung bagian atas, punggung atas sebelah kiri, Bahu sebelah kanan, punggung dibagian tengah, lengan kanan atas, Dada sebelah kanan atas, Dahi sebelah kanan (diatas alis), Kepala bagian belakang, Kepala sebelah kanan bagian atas, Kepala bagian atas sebelah kanan korban.

- Bahwa selanjutnya saksi Muda Sanjaya Als Jaya menyerahkan 1 (satu) buah Pisau Sangkur kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar, sambil berkata "INI BANG PISAUNYA". Dan saksi Doharman Harianja Als Dohar menerima Pisau Sangkur tersebut kemudian membuang Pisau Sangkur tersebut kesungai dengan cara di lempar, sedangkan pisau milik korban tetap dipegang oleh saksi Muda Sanjaya Als Jaya.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 02 / KF / VII / 2017, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JHON PITER PANJAITAN, dengan hasil sebagai berikut :

## I. PEMERIKSAAN LUAR :

### 1. Kepala :

- a. Dijumpai luka robek dikepala bagian atas sebelah kiri dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis dari garis tengah tubuh.
- c. Dijumpai luka tusuk dikepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang empat koma tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.
- d. Dijumpai luka tusuk dikepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

### 2. Dahi :

- a. Dijumpai luka tusuk diatas alis sebelah kanan dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.
- b. Dijumpai luka lecet didahi sejajar garis tengah tubuh dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

### 3. Bahu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai luka tusuk disebelah kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter kedalaman satu sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh.

4. **Dada** :

- a. Dijumpai luka tusuk didada sebelah kanan dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman empat belas sentimeter dengan jarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan kedalaman dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

5. **Punggung** :

- a. Dijumpai luka tusuk dibagian tengah dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh.
- c. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

6. **Anggota Gerak Atas** :

- a. Dijumpai luka tusuk dilengan kanan atas dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari lipatan ketiak.
- b. Dijumpai luka tusuk (tangkis) dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter di punggung tangan kiri.

## II. **PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM**

1. **Kepala**

2. **Pada pembukaan kulit kepala** :

Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.

3. **Dada** :

Dijumpai luka tusuk tembus dengan kedalaman empat belas sentimeter, tidak dijumpai patah tulang dada.

4. **Paru Kanan** :

Dijumpai robekan dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, paru berwarna pucat.

## III. **KESIMPULAN**

1. **Dari hasil pemeriksaan luar** :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dijumpai luka robek di kepala bagian atas belakang sebelah kiri.
- b. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
- c. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
- d. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh.
- e. Dijumpai luka tusuk di atas alis sebelah kanan.
- f. Dijumpai luka lecet di dahi sejajar garis tengah tubuh.
- g. Mata kanan dan kiri terbuka dengan ukuran satu sentimeter.
- h. Dijumpai luka tusuk di bahu sebelah kanan.
- i. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
- j. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
- k. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian tengah.
- l. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri.
- m. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas.
- n. Dijumpai luka tusuk di lengan kanan atas.
- o. Dijumpai luka tusuk (tangkis) di punggung tangan kiri.

## 2. Dari hasil pemeriksaan dalam :

- a. Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala.
- b. Dijumpai robekan pada ujung saluran pernafasan bagian kanan.
- c. Pada permukaan kulit dada tebal lemak dada tiga sentimeter.
- d. Dijumpai resapan darah di otot bagian dalam dada kanan.
- e. Dijumpai darah pada rongga dada dan bekuan darah sebelah kanan dengan volume kurang lebih tujuh ratus milliter.
- f. Dijumpai luka tusuk tembus.
- g. Dijumpai robekan pada paru sebelah kanan.

*Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat di ambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak akibat trauma tajam.*

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

### **SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia terdakwa **DOHARMAN HARIANJA ALS DOHAR** bersama dengan saksi **FERI PANGIHUTAN HUTAPEA** saksi **SRI WAHYUDI SIRAIT**, saksi **ALEXIUS SIBUEA** Als **ALEX** dan saksi **FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN** Als **FREDDY**, saksi **FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN**, serta saksi **MUDA SANJAYA** alias **JAYA** (masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur LK. 29 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang yaitu korban **Jhon Piter Panjaitan** Als **Piter**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal mulanya hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 01.30 Wib, saksi Fredi Somuntul Nainggolan datang ke rumah terdakwa Doharman Harianja Als Dohar di Sicanang dan setibanya dirumahnya, terdakwa Doharman Harianja Als Dohar tidak ada di rumahnya, lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan menghubungi terdakwa Doharman Harianja Als Dohar dengan mempergunakan Handphone dan berkata kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar "LAE...KRETA KU DIAMBIL SAMA SIPITER, HANDPHONE, DOMPET SAMA DUIT" lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata "LAE DIMANA INI..." dan saksi Fredi Somuntul Nainggolan jawab "DIRUMAH CANANG" dan sekira pukul 02.15 Wib terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya tiba di rumahnya, lalu terdakwa DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR berkata kepada saksi Fredi Somuntul Nainggolan "MANA SIPITERNYA LAE..." dan saksi Fredi Somuntul Nainggolan jawab "DI SIMPANG CANANG TADI LAE..." dan pada saat terdakwa Doharman Harianja Als Dohar, bersama dengan saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Muda Sanjaya Alias Jaya akan pergi, lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan minta ikut dengan berkata "LAE..IKUTLAH AKU" namun terdakwa Doharman Harianja Als Dohar melarang saksi Fredi Somuntul Nainggolan untuk ikut dengan berkata "UDAH LAE NGGAK USAH IKUT, LAE DI SINI AJA, BIAR KAMI CARI KRETANYA".
- Bahwa selanjutnya terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA dan saksi MUDA SANJAYA Als JAYA pergi, pada saat itu mengendarai sepeda motor Matic, sedangkan saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA dan saksi MUDA SANJAYA Als JAYA mempergunakan sepeda motor Yamaha RX King yang dikendarai oleh saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA. Dan Sekira pukul 02. 35 Wib, saksi Fredi Somuntul Nainggolan pergi ke Lorong Pardomuan dan menanyakan kepada pemuda yang ada di Lorong Pardomuan tersebut, apakah korban ada pulang kerumahnya dan pemuda tersebut mengatakan bahwa korban tidak ada pulang kerumahnya dan memberitahukan bahwa korban ada mendorong sepeda motor ke arah Medan Labuhan, kemudian saksi Fredi Somuntul Nainggolan kembali ke Simpang Canang dan di simpang canang saksi Fredi Somuntul Nainggolan bertemu dengan terdakwa Doharman Harianja Als Dohar, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait.
- Bahwa saksi Fredi Somuntul Nainggolan melihat terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berdebat dengan seorang laki – laki yang bernama panggilan RAYA, pada saat itu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada RAYA "UDAH LAE TENGOK, LAE INI DIANCAM DIDALAM KEDAI, TAPI NGGAK BELA" sambil menunjuk ke arah saksi Fredi Somuntul Nainggolan dan pada saat itu RAYA menjawab "IYA LAE...SETAU AKU ORANG INI BERFAMILI SAMA SI PITER, MAKANYA AKU NGGAK IKUT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAMPUR” lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada RAYA “DIA ITU IPAR AKU” dan RAYA menjawab “AKU NGGAK TAU, KALAU LAE BERIPAR SAMA DIA” sambil menunjuk saksi Fredi Somuntul Nainggolan.

- Bahwa Kemudian saksi Alexius Sibuea Als Alex datang menemui terdakwa Doharman Harianja Als Dohar dan berkata “ADA APA BANG...?” lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar menjawab “KRETA LAE KU DIBAWA SIPITER” lalu saksi Alexius Sibuea Als Alex berkata “KRETANYA NGGAK HIDUP BANG..? DISORONG – SORONG” lalu saksi fredy Samuntul nainggolan berkata “IYA KRETANYA NGGAK BISA HIDUP” lalu saksi Alexius Sibuea Als Alex berkata “IYA TADI KULIHAT DI SORONG - SORONG KEDALAM KEARAH GUDANG KAPUR” lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berkata “KALAU GUDANG KAPUR AKU TAU TEMPATNYA, AKU PERNAH DIAJAK SIPITER KE GUDANG KAPUR” kemudian saksi Fredi Somuntul Nainggolan lihat terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Alexius Sibuea Als Alex, saksi Muda Sanjaya Als Jaya, saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Sri Wahyudi Sirait berangkat dari Simpang Sicanang menuju kearah Medan Labuhan dan pada saat itu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar mengendarai sepeda motor Matic, saksi Feri Pangihutan Hutapea mengendarai sepeda motor Yamaha RX King yang berboncengan dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait mengendara sepeda motor Yamaha, kemudian saksi fredy Nainggolan bersama dengan SANTO mengikuti dari belakang dan pada saat itu yang mengendarai sepedamotor adalah SANTO.
- Bahwa Sebelum berangkat dari Simpang Sicanang saksi Feri Pangihutan Hutapea berkata kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar “ADA BAWA PISAU BANG” dan terdakwa Doharman Harianja Als Dohar menjawab “ADA” lalu saksi Feri Pangihutan Hutapea berkata “SINI BANG...UNTUK JAGA - JAGA AKU”. Lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada saksi Feri Pangihutan Hutapea “YA UDAH INI NAH...” lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar mengambil 1 (satu) bilah Pisau Sangkur (Dalam Daftar Pencarian Barang) dari Bagasi sepeda motornya dan dan menyerahkannya kepada saksi Feri Pangihutan Hutapea lalu diselipkan di Pinggang kanannya dan selanjutnya berangkat menuju ke Jl. Pasar Lama Gudang Kapur.
- Bahwa kemudian Setibanya di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur, terdakwan Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, saksi Feri Pangihutan Hutapea, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait terus berjalan dan menghentikan sepeda motor di Jl. Pasar Lama yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api. Lalu saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait menemukan sepeda motor Honda Revo BK 6753 XD ditanah kosong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Jl. Pasar Lama Gg. Muslimah dan mendorong sepeda motor tersebut ke Jl. Pasar Lama sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api tersebut .

- Bahwa kemudian Saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait memberitahukan kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bahwa sepeda motor milik saksi Fredi Somuntul Nainggolan telah ditemukan. Kemudian saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar "DOMPET SAMA HP KAN BELUM BALIK BANG" lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata "YA UDAH..KALAU MAU KALIAN CARI, CARILAH".
- Bahwa selanjutnya saksi Feri Pangihutan Hutapea mengambil 1 (satu) buah Pisau Sangkur dari Pinggangnya dan menyerahkannya kepada saksi Muda Sanjaya Als Jaya dengan mengatakan "INI YA..PEGANGAN KAU, UNTUK JAGA - JAGA". Kemudian pisau sangkur tersebut diselipkan saksi Muda Sanjaya Alias Jaya di pinggangnya. Selanjutnya saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait pergi dari Jl. Pasar Lama ke Gg. Muslimah untuk mencari korban.
- Bahwa kemudian saksi Sri Wahyudi Sirait melihat korban yang bersembunyi di rumah kosong di Gg. Muslimah tersebut, lalu saksi Sri Wahyudi Sirait menyuruh korban keluar dengan berkata "KELUAR KAU BABI". Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait melempar korban dengan mempergunakan Batu Bekas Coran Semen. Dan lemparan tersebut mengenai pantat korban. lalu Korban berlari keluar dari dalam rumah kosong tersebut dan korban dihadang oleh saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya lalu saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada korban "PULANGKAN AJA HP SAMA DOMPETNYA". Dan dijawab korban " AH BANYAK KALI CAKAP MU" sambil mengayunkan pisau ditangan kanannya, diarahkan keperut saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy menangkis pisau yang diayunkan oleh korban dengan mempergunakan tangan kirinya. Lalu saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy meninju dada korban dengan mempergunakan tangannya. Kemudian Korban mundur dan berlari kearah tanah kosong. Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya menghadang korban.
- Bahwa kemudian saksi Muda Sanjaya Als Jaya mengambil Pisau Sangkur dari pinggang kanannya dan pisau tersebut di lempar ke korban, Lalu saksi Sri Wahyudi Sirait berlari mengejar korban dan menendang Pinggang kiri korban dengan mempergunakan kakinya sehingga Korban terjatuh dan tergeletak, lalu saksi Muda Sanjaya Als Jaya merebut Pisau dari tangan kanan korban.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban berdiri dan kembali berlari dari Jl. Pasar Lama menuju kearah Rel Kereta Api sedangkan saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait tetap mengejar korban. Dan setelah korban berada ditanjakan dekat Rel Kereta Api, lalu korban dikelilingi. Dan selanjutnya saksi Alexius Sibuea Als Alex berkata kepada saksi Fredi Somuntul Nainggolan "BANG UDAH DAPAT ITU..." lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berlari kearah korban dan melempar korban dengan mempergunakan Batu Koral sebanyak 4 (empat) kali. (lemparan pertama, kedua, keempat tidak mengenai korban dan lemparan ketiga mengenai dada korban)
- Bahwa selanjutnya Korban terus berlari sambil melindungi wajahnya dengan mempergunakan kedua tangannya. Lalu saksi FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN meninju perut korban dan saksi ALEXIUS SIBUEA Als ALEX meninju perut korban dengan tangannya. Selanjutnya saksi ALEXIUS SIBUEA Als ALEX menendang pangkal paha kanan dengan mempergunakan kaki kirinya sehingga Korban terduduk ditepi jalan dekat Rel Kereta Api. Kemudian saksi SRI WAHYUDI SIRAIT meninju punggung korban. Sedangkan saksi FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY menendang / menunjang bagian depan tubuh korban dengan mempergunakan kakinya dan meninju punggung korban dengan mempergunakan tangannya.
- Bahwa kemudian saksi Muda Sanjaya Als Jaya yang memegang pisau milik korban (Pisau yang bentuknya seperti Arit) ditangan kanan dan 1 (satu) bilah Pisau Sangkur ditangan Kirinya, mendekati korban dan berdiri di belakang korban. Lalu saksi Muda Sanjaya Als Jaya langsung mengayunkan kedua pisau tersebut keatas dan Menusukkan / menikamkan kedua pisau tersebut ke punggung, punggung bagian atas, punggung atas sebelah kiri, Bahu sebelah kanan, punggung dibagian tengah, lengan kanan atas, Dada sebelah kanan atas, Dahi sebelah kanan (diatas alis), Kepala bagian belakang, Kepala sebelah kanan bagian atas, Kepala bagian atas sebelah kanan korban.
- Bahwa selanjutnya saksi Muda Sanjaya Als Jaya menyerahkan 1 (satu) buah Pisau Sangkur kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar, sambil berkata "INI BANG PISAUNYA". Dan saksi Doharman Harianja Als Dohar menerima Pisau Sangkur tersebut kemudian membuang Pisau Sangkur tersebut kesungai dengan cara di lempar, sedangkan pisau milik korban tetap dipegang oleh saksi Muda Sanjaya Als Jaya.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Visum Et Revertum Nomor : 02 / KF / VII / 2017, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JHON PITER PANJAITAN, dengan hasil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. PEMERIKSAAN LUAR :

### 1. Kepala :

- a. Dijumpai luka robek dikepala bagian atas sebelah kiri dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis dari garis tengah tubuh.
- c. Dijumpai luka tusuk dikepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang empat koma tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.
- d. Dijumpai luka tusuk dikepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

### 2. Dahi :

- a. Dijumpai luka tusuk diatas alis sebelah kanan dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.
- b. Dijumpai luka lecet didahi sejajar garis tengah tubuh dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

### 3. Bahu :

Dijumpai luka tusuk disebelah kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter kedalaman satu sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh.

### 4. Dada :

- a. Dijumpai luka tusuk didada sebelah kanan dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman empat belas sentimeter dengan jarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan kedalaman dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

### 5. Punggung :

- a. Dijumpai luka tusuk dibagian tengah dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

## 6. Anggota Gerak Atas :

- a. Dijumpai luka tusuk dilengan kanan atas dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari lipatan ketiak.
- b. Dijumpai luka tusuk (tangkis) dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter di punggung tangan kiri.

## II. PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM

### 1. Kepala

#### 2. Pada pembukaan kulit kepala :

Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.

#### 3. Dada :

Dijumpai luka tusuk tembus dengan kedalaman empat belas sentimeter, tidak dijumpai patah tulang dada.

#### 4. Paru Kanan :

Dijumpai robekan dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, paru berwarna pucat.

## III. KESIMPULAN

### 1. Dari hasil pemeriksaan luar :

- a. Dijumpai luka robek di kepala bagian atas belakang sebelah kiri.
- b. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
- c. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
- d. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh.
- e. Dijumpai luka tusuk di atas alis sebelah kanan.
- f. Dijumpai luka lecet di dahi sejajar garis tengah tubuh.
- g. Mata kanan dan kiri terbuka dengan ukuran satu sentimeter.
- h. Dijumpai luka tusuk di bahu sebelah kanan.
- i. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
- j. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
- k. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian tengah.
- l. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri.
- m. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas.
- n. Dijumpai luka tusuk di lengan kanan atas.
- o. Dijumpai luka tusuk (tangkis) di punggung tangan kiri.

### 2. Dari hasil pemeriksaan dalam :

- a. Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala.
- b. Dijumpai robekan pada ujung saluran pernafasan bagian kanan.
- c. Pada permukaan kulit dada tebal lemak dada tiga sentimeter.
- d. Dijumpai resapan darah di otot bagian dalam dada kanan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dijumpai darah pada rongga dada dan bekuan darah sebelah kanan dengan volume kurang lebih tujuh ratus milliter.
- f. Dijumpai luka tusuk tembus.
- g. Dijumpai robekan pada paru sebelah kanan.

*Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat di ambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak akibat trauma tajam.*

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.**

**ATAU**

**KEEMPAT :**

Bahwa ia terdakwa **DOHARMAN HARIANJA ALS DOHAR**, padahari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur LK. 29 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, *“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”* berupa 1 (satu) bilah Pisau Sangkur (Dalam Daftar Pencarian Barang), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal mulanya hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 01.30 Wib, saksi Fredi Somuntul Nainggolan dengan menggunakan handphone menghubungi terdakwa Doharman Harianja Als Dohar “LAE...KRETA KU DIAMBIL SAMA SIPITER, HANDPHONE, DOMPET SAMA DUIT” lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata “LAE DIMANA INI...” dan saksi Fredi Somuntul Nainggolan jawab “DIRUMAH CANANG” dan sekira pukul 02.15 Wib terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Muda Sanjaya Als Jaya tiba di rumahnya, lalu terdakwa DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR berkata kepada saksi Fredi Somuntul Nainggolan “MANA SIPITERNYA LAE...” dan saksi Fredi Somuntul Nainggolan jawab “DI SIMPANG CANANG TADI LAE...” dan pada saat terdakwa Doharman Harianja Als Dohar, bersama dengan saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Muda Sanjaya Alias Jaya akan pergi, lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan minta ikut dengan berkata “LAE..IKUTLAH AKU” namun terdakwa Doharman Harianja Als Dohar melarang saksi Fredi Somuntul Nainggolan untuk ikut dengan berkata “UDAH LAE NGGAK USAH IKUT, LAE DI SINI AJA, BIAR KAMI CARI KRETANYA”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian saksi Alexius Sibuea Als Alex datang menemui terdakwa Doharman Harianja Als Dohar dan berkata "ADA APA BANG...?" lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar menjawab "KRETA LAE KU DIBAWA SIPITER" lalu saksi Alexius Sibuea Als Alex berkata "KRETANYA NGGAK HIDUP BANG..? DISORONG – SORONG" lalu saksi fredy Samutul nainggolan berkata "IYA KRETANYA NGGAK BISA HIDUP" lalu saksi Alexius Sibuea Als Alex berkata "IYA TADI KULIHAT DI SORONG - SORONG KEDALAM KEARAH GUDANG KAPUR" lalu saksi Fredi Somuntul Nainggolan berkata "KALAU GUDANG KAPUR AKU TAU TEMPATNYA, AKU PERNAH DIAJAK SIPITER KE GUDANG KAPUR" kemudian saksi Fredi Somuntul Nainggolan lihat terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan saksi Alexius Sibuea Als Alex, saksi Muda Sanjaya Als Jaya, saksi Feri Pangihutan Hutapea dan saksi Sri Wahyudi Sirait berangkat dari Simpang Sicanang menuju kearah Medan Labuhan.
- Bahwa sebelum berangkat dari Simpang Sicanang saksi Feri Pangihutan Hutapea berkata kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar "ADA BAWA PISAU BANG" dan terdakwa Doharman Harianja Als Dohar menjawab "ADA" lalu saksi Feri Pangihutan Hutapea berkata "SINI BANG...UNTUK JAGA - JAGA AKU". Lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada saksi Feri Pangihutan Hutapea "YA UDAH INI NAH..." lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar mengambil 1 (satu) bilah Pisau Sangkur (Dalam Daftar Pencarian Barang) dari Bagasi sepeda motornya dan menyerahkan kepada saksi Feri Pangihutan Hutapea lalu diselipkan di Pinggang kanannya dan selanjutnya berangkat menuju ke Jl. Pasar Lama Gudang Kapur.
- Bahwa selanjutnya Jl. Pasar Lama Gudang Kapur saksi Feri Pangihutan Hutapea mengambil 1 (satu) buah Pisau Sangkur dari Pinggangnya dan menyerahkannya kepada saksi Muda Sanjaya Als Jaya dengan mengatakan "INI YA..PEGANGAN KAU, UNTUK JAGA - JAGA". Kemudian pisau sangkur tersebut diselipkan saksi Muda Sanjaya Alias Jaya di pinggangnya. Selanjutnya saksi Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan saksi Muda Sanjaya Als Jaya dan saksi Sri Wahyudi Sirait pergi dari Jl. Pasar Lama ke Gg. Muslimah untuk mencari Jhon Piter Panjaitan alias Piter.
- Bahwa kemudian saksi Muda Sanjaya Als Jaya, saksi Sri Wahyudi Sirait, melakukan penganiayaan kepada Jhon Piter Panjaitan alias Piter dengan cara melempar dengan batu, menusukkan dengan pisau ke tubuh Jhon Piter Panjaitan alias Piter.
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan selanjutnya saksi Muda Sanjaya Als Jaya menyerahkankembali 1 (satu) buah Pisau Sangkur tersebut kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar, sambil berkata "INI BANG PISAUNYA". Dan terdakwa Doharman Harianja Als Dohar menerima Pisau Sangkur tersebut kemudian membuang Pisau Sangkur tersebut kesungai dengan cara di lempar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyadari tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyerahkan maupun menerima 1 (satu) buah Pisau Sangkur tersebut.

## **Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat**

### **(1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

#### **1. Saksi Darmawan Panjaitan**, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
- Bahwa abang saksi meninggal padahari Rabu tanggal 05 Juli 2017;
- Bahwa saksi mengetahuinya yang melakukan pembunuhan terhadap JHON PITER PANJAITAN Als PITER adalah DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR, FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN, FERI PANGIHUTAN HUTAPEA, MUDA SANJAYA Als JAYA setelah diberitahukan oleh Polisi dari Polsek Belawan ketika menerima Jenazah Jhon Piter Panjaitan Als Piter di Rumah Sakit Bhayangkara Medan;
- Bahwa korban Jhon Piter Panjaitan Als Piter Meninggal Dunia dengan kondisi mengalami Luka :

- a) Luka Tusuk / Tikam pada bagian dada sebelah kanan.
- b) Luka Tusuk / Tikam pada bagian dada sebelah kiri.
- c) Luka Tusuk / Tikam pada bagian perut.
- d) Luka Tusuk / Tikam pada bagian Punggung.
- e) Luka Robek pada bagian kepala bagian atas.
- f) Luka Robek pada bagian kening.
- g) Luka Robek pada bagian Jari Jempol sebelah kanan.

- Bahwa Tarnama Panjaitan meminta Fredi Somuntul Nainggolan untuk membayarkan Tagihan Rekening Listrik Toko / Mini Market milik ayah yang berada di Simpang Kantor, yaitu Tagihan untuk bulan Mei 2017, sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tagihan listrik tersebut tidak dibayar oleh Fredi Somuntul Nainggolan;

#### **2. Saksi Tarnama Panjaitan**, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
- Bahwa abang saksi meninggal padahari Rabu tanggal 05 Juli 2017;
- Bahwa saksi mengetahuinya yang melakukan pembunuhan terhadap JHON PITER PANJAITAN Als PITER adalah DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR, FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN, FERI PANGIHUTAN HUTAPEA, MUDA SANJAYA Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA setelah diberitahukan oleh Polisi dari Polsek Belawan ketika menerima Jenazah Jhon Piter Panjaitan Als Piter di Rumah Sakit Bhayangkara Medan;

- Bahwa korban Jhon Piter Panjaitan Als Piter Meninggal Dunia dengan kondisi mengalami Luka :
  - a) Luka Tusuk / Tikam pada bagian dada sebelah kanan.
  - b) Luka Tusuk / Tikam pada bagian dada sebelah kiri.
  - c) Luka Tusuk / Tikam pada bagian perut.
  - d) Luka Tusuk / Tikam pada bagian Punggung.
  - e) Luka Robek pada bagian kepala bagian atas.
  - f) Luka Robek pada bagian kening.
  - g) Luka Robek pada bagian Jari Jempol sebelah kanan.
- Bahwa Tarnama Panjaitan meminta Fredi Somuntul Nainggolan untuk membayarkan Tagihan Rekening Listrik Toko / Mini Market milik ayah yang berada di Simpang Kantor, yaitu Tagihan untuk bulan Mei 2017, sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tagihan listrik tersebut tidak dibayar oleh Fredi Somuntul Nainggolan;
- 3. **Saksi RAMADDANI Als. DANI**, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP.
  - Bahwa saksi Melihat DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR, Muda Sanjaya Als Jaya, Fredi Somuntul Nainggolan, SRI WAHYUDI SIRAIT, ALEXIUS SIBUEA Als ALEX, FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY, FERI PANGIHUTAN HUTAPEA ikut mengelilingi korban di tanah kosong di Gg. Muslimah dan ikut Menarik Paksa korban dari Gg. Muslimah menuju ke Jl. Pasar Lama (depan Gg. Muslimash) ;
  - Bahwa selanjutnya menarik Paksa korban menuju kearah Rel Kereta Api dan pada saat menarik paksa tersebut, MUDA SANJAYA Als JAYA ada berkata "KAU JANGAN MELAWAN, NANTI TERIAKI KAU BEGAL KAU" dan setelah korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER ditarik ke Jl. Pasar Lama, dekat Rel Kereta Api, MUDA SANJAYA Als JAYA bersama 7 (tujuh) orang lainnya, ikut mengelilingi korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER dan pada saat itu mendengar suara rintihan kesakitan dari korban dan beberapa saat kemudian para menjauhi korban dan kemudian lihat korban Jongkok sambil kesakitan dijalan tersebut;
  - Bahwa beberapa saat kemudian korban berdiri dan berjalan sempoyongan di Jalan Pasar Lama tersebut dan menyeberangi Rel Kereta Api sambil merintih kesakitan dan beberapa saat kemudian korban tergeletak di tepi Jalan Pasar Lama tersebut (ditepi sebelah kiri jalan dari arah Jl. Pasar Lama menuju kearah Jl. K.L. Yos Sudarso), dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi korban lihat mengalami luka - luka dan bagian kepala, wajah dan badan korban mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat para pelaku akan pergi meninggalkan tempat kejadian, saksi dan warga setempat menyetop para pelaku di Rel Kereta Api, dan mengatakan: Itu kek mana itu (korban), kalian bawa itu....., kami nggak kenal sama kalian ”;
- Bahwa saat itu pelaku yang mengendarai sepeda motor jenis matic menyuruh teman-temannya pergi, dan berkata kepada kami ”Orang itu mau manggil ambulance sama melapor ke Polisi;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, tepatnya pukul 03.55Wib Kepling datang dan kemudian mobil ambulance datang ke lokasi kejadian, dan korban diangkat pelaku kedalam mobil ambulance tersebut;
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib saksi mendapat khabar dari warga bahwa korban telah meninggal dunia;
- 4. **SaksiJUNAIDI**, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP.
  - Bahwa saksi Melihat DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR, Muda Sanjaya Als Jaya, Fredi Somuntul Nainggolan, SRI WAHYUDI SIRAIT, ALEXIUS SIBUEA Als ALEX, FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY, FERI PANGIHUTAN HUTAPEA ikut mengelilingi korban di tanah kosong di Gg. Muslimah dan ikut Menarik Paksa korban dari Gg. Muslimah menuju ke Jl. Pasar Lama (depan Gg. Muslimah) dan selanjutnya menarik Paksa korban menuju kearah Rel Kereta Api;
  - Bahwa pada saat menarik paksa tersebut, MUDA SANJAYA Als JAYA ada berkata “KAU JANGAN MELAWAN, NANTI TERIAKI KAU BEGAL KAU” dan setelah korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER ditarik ke Jl. Pasar Lama, dekat Rel Kereta Api, MUDA SANJAYA Als JAYA bersama 7 (tujuh) orang lainnya, ikut mengelilingi korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER ;
  - Bahwa pada saat itu terdengar suara rintihan kesakitan dari korban dan beberapa saat kemudian para pelaku menjauhi korban;
  - Bahwa kemudian saksi lihat korban Jongkok sambil kesakitan dijalan tersebut lalu beberapa saat kemudian korban berdiri dan berjalan sempoyongan di Jalan Pasar Lama tersebut dan menyeberangi Rel Kereta Api sambil merintih kesakitan;
  - Bahwa beberapa saat kemudian korban tergeletak di tepi Jalan Pasar Lama tersebut (ditepi sebelah kiri jalan dari arah Jl. Pasar Lama menuju kearah Jl. K.L. Yos Sudarso), dan kondisi korban lihat mengalami luka - luka dan bagian kepala, wajah dan badan korban mengeluarkan darah.
  - Bahwa pada saat para pelaku akan pergi meninggalkan tempat kejadian, saksi dan warga setempat menyetop para pelaku di Rel Kereta Api, dan mengatakan: Itu kek mana itu (korban), kalian bawa itu....., kami nggak kenal sama kalian ”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pelaku yang mengendarai sepeda motor jenis matic menyuruh teman-temannya pergi, dan berkata kepada kami "Orang itu mau manggil ambulan sama melapor ke Polisi;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, tepatnya pukul 03.55Wib Kepling datang dan kemudian mobil ambulance datang ke lokasi kejadian, dan korban diangkat pelaku kedalam mobil ambulance tersebut;
- Atas keterangan saksi, para terdakwa keberatan tentang:
- Atas keberatan para terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya
- 5. **Saksi FAUZI CHAN**, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
  - Bahwa mengetahui korban tergeletak di Jl. Pasar lama Gudang kapur setelah diberitahukan oleh warga, pada saat tiba di lokasi kejadian mengatakan ini begal kepada warga;
  - Bahwa kemudian Muda Sanjaya mengatakan ini pisau dia sambil menunjukkan 1 (satu) buah pisau dan sambil ditusukkan ke tanah.
  - Bahwa pada saat para pelaku akan pergi meninggalkan tempat kejadian, saksi dan warga setempat menyetop para pelaku di Rel Kereta Api, dan mengatakan: Itu kek mana itu (korban), kalian bawa itu....., kami nggak kenal sama kalian";
  - Bahwa saat itu pelaku yang mengendarai sepeda motor jenis matic menyuruh teman-temannya pergi, dan berkata kepada kami "Orang itu mau manggil ambulan sama melapor ke Polisi;
  - Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, tepatnya pukul 03.55Wib Kepling datang dan kemudian mobil ambulance datang ke lokasi kejadian, dan korban diangkat pelaku kedalam mobil ambulance tersebut;
  - Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
- 6. **Saksi Manahan Raya Marpaung Als Raya**, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
  - Bahwa saksi bertemu dengan DOHAR dan FREDI NAINGGOLAN serta 2 (dua) orang teman DOHAR, dimana pada saat itu mereka sedang mencari JHON PITER PANJAITAN Als PITER ;
  - Bahwa pada saat itu DOHAR sempat merasa kesal kepada saksi, karena tidak merelai JHON PITER PANJAITAN Als PITER pada saat JHON PITER PANJAITAN Als PITER mengambil sp.motor Honda Revo milik FREDI NAINGGOLAN;
  - Bahwa pada saat JHON PITER PANJAITAN Als PITER bertengkar Mulut dengan FREDI NAINGGOLAN, saksi Tidak Ada melihat JHON PITER PANJAITAN Als PITER



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan Pisau kearah FREDI NAINGGOLAN dan tidak ada menyuruh FREDI NAINGGOLAN untuk mengeluarkan Dompot, uang dan handphone dari saku celananya serta tidak ada melihat JHON PITER PANJAITAN Als PITER mengambil Dompot, uang dan Handphone milik FREDI NAINGGOLAN

- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
- 7. **Saksi Misnawati als Mbak**, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kenal dengan dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
  - Bahwa cara JHON PITER PANJAITAN Als PITER menodong FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN adalah Mengarahkan Pisau tersebut ke Leher FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN, sambil berkata "MARI UANG KAU...MARI UANG KAU" dan ketika FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN menjawab "NGGAK ADA UANGKU" lalu JHON PITER PANJAITAN Als PITER berkata "KELUARKAN DOMPET KAU, HANDPHONE KAU TAROK SINI, KUNCI KAU...TAROK DIBAWA (LANTAI)";
  - Bahwa setelah FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN mengeluarkan Dompot, Handphone dan kunci Kontak dari saku celananya dan meletakkan dilantai di warung, JHON PITER PANJAITAN Als PITER mengambilnya baru kemudian JHON PITER PANJAITAN Als PITER keluar dari dalam warung sambil berkata kepada FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN "KURANG AJAR KAU...KIBUS KAU...".
  - Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
- 8. **Saksi Fredi Somuntul Nainggolan**, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
  - Bahwa cara dan alat yang pergunakan bersama dengan teman an. Sri Wahyudi Sirait, Muda Sanjaya Als Jaya, Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan Alexius Sibuea Als Alex adalah beran mencari Jhon Piter Panjaitan Als Piter;
  - Bahwa tak lama kemudian bersama Alexius Sibuea Als Alex mendengar suara ribut – ribut dan saksi lihat Sri Wahyudi Sirait, Muda Sanjaya Als Jaya dan Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy mengeroyok Jhon Piter Panjaitan Als Piter;
  - Bahwa saksi ikut melempar Jhon Piter Panjaitan Als Piter sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan batu dan meninju perut Jhon Piter Panjaitan Als Piter sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa kemudian sdr.Doharman Harianja menyuruh saksi dan Freddy Parningotan Tambunan, untuk membuat Laporan Polisi pengaduan ke Polsekta Belawan, sedangkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feri Pangihutan Hutapea dan sdr.Alexiua Sibuea pergi untuk menjemput ambulance, lalu Freddy Parningotan Tambunan bersama saksi pergi ke Polsekta Belawan;

- Bahwa Sdr.Doharman Harianja telah menyuruh terdakwa dan sdr.Alexiua Sibuea untuk menjemput ambulance sementara Doharman Harianja dan Muda Sanjaya tetap tinggal di TKP, dan setelah ambulance datang barulah Jhon Piter Panjaitan dibawa ke dalam ambulan menuju Rumah Sakit PHC Belawan dan setelah di Rumah Sakit korban Jhon Piter Panjaitan meninggal dunia di rumah sakit;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
- 9. **Saksi FERI PANGIHUTAN HUTAPEA**, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sebelum berangkat dari Simpang Sicanang Feri Pangihutan Hutapea berkata kepada Doharman Harianja Als Dohar "ADA BAWA PISAU BANG" dan Doharman Harianja Als Dohar menjawab "ADA" lalu Feri Pangihutan Hutapea berkata "SINI BANG...UNTUK JAGA - JAGA AKU". Lalu Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada Feri Pangihutan Hutapea "YA UDAH INI NAH..." lalu Doharman Harianja Als Dohar mengambil 1 (satu) bilah Pisau Sangkur (**Dalam Daftar Pencarian Barang**) dari Bagasi sepeda motornya dan menyerahkan kepada Feri Pangihutan Hutapea lalu diselipkan di Pinggang kanannya dan selanjutnya berangkat menuju ke Jl. Pasar Lama Gudang Kapur;
  - Bahwa kemudian Feri Pangihutan Hutapea mengambil 1 (satu) buah Pisau Sangkur dari Pinggangnya dan menyerahkannya kepada Muda Sanjaya Als Jaya dengan mengatakan "INI YA..PEGANGAN KAU, UNTUK JAGA - JAGA";
  - Bahwa kemudian pisau sangkur tersebut diselipkan Muda Sanjaya Alias Jaya di pinggangnya;
  - Bahwa selanjutnya Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan Muda Sanjaya Als Jaya dan Sri Wahyudi Sirait pergi dari Jl. Pasar Lama ke Gg. Muslimah untuk mencari korban ;
  - Bahwa kemudian sdr.Doharman Harianja menyuruh Freddy Parningotan Tambunan, sdr.Fredi Somuntul Nainggolan, untuk membuat Laporan Polisi pengaduan ke Polsekta Belawan, sedangkan saksidan sdr.Alexiua Sibuea pergi untuk menjemput ambulance, lalu Freddy Parningotan Tambunan dan Fredi Somuntul Nainggolan pergi ke Polsekta Belawan;
  - Bahwa Sdr.Doharman Harianja telah menyuruh Feri Pangihutan Hutapea dan sdr.Alexiua Sibuea untuk menjemput ambulance sementara Doharman Harianja dan Muda Sanjaya tetap tinggal di TKP, dan setelah ambulance datang barulah Jhon Piter Panjaitan dibawa ke dalam ambulan menuju Rumah Sakit PHC Belawan dan setelah di Rumah Sakit korban Jhon Piter Panjaitan meninggal dunia di rumah sakit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
- 10. **Saksi Muda Sanjaya als Jaya**, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib didepan penjual nasi goreng Simpang Canang, JHON PITER PANJAITAN Als PITER mendatangi FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN dan mengancamnya dengan mempergunakan pisau dan mengambil paksa dompet, handphone dan kunci sp.motor lalu mengambil sp. Motornya dan cara mengancamnya dengan menodongkan pisau ke leher FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN;
  - Bahwa selain saksi yang ikut ke Gudang Kapur adalah saksi berbeoncengan dngan FERI PANGIHUTAN HUTAPEA, DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR berboncengan dengan ALEXIUS SIBUEA Als ALEX, SRI WAHYUDI SIRAIT berboncengan dengan FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY dan FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN berboncengan dengan SANTO;
  - Bahwa saksi ada melakukan penikaman atas JHON PITER PANJAITAN Als PITER sebanyak 3 (tiga) kali dengan mempergunakan Pisau yang bentuknya seperti Clurit, milik JHON PITER PANJAITAN Als PITER;
  - Bahwa pada saat korban jatuh tersungkur, lalu MUDA SANJAYA Als JAYA mengambil pisau dari tangan kanan korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER, selanjutnya MUDA SANJAYA Als JAYA menusuk pisau tersebut kebahu kiri dan bahu kanan JHON PITER PANJAITAN Als PITER sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER mengalami luka-luka disekujur tubuhnya;
  - Bahwa kemudian sdr.Doharman Harianja menyuruh Freddy Parningotan Tambunan, sdr.Fredi Somuntul Nainggolan, untuk membuat Laporan Polisi pengaduan ke Polsekta Belawan, sedangkan Feri Pangihutan Hutapea dan sdr.Alexius Sibuea pergi untuk menjemput ambulance, lalu Freddy Parningotan Tambunan dan Fredi Somuntul Nainggolan pergi ke Polsekta Belawan;
  - Bahwa Sdr.Doharman Harianja telah menyuruh Feri Pangihutan Hutapea dan sdr.Alexiua Sibuea untuk menjemput ambulance sementara saksi dan Doharman Harianja tetap tinggal di TKP, dan setelah ambulance datang barulah Jhon Piter Panjaitan dibawa ke dalam ambulan menuju Rumah Sakit PHC Belawan dan setelah di Rumah Sakit korban Jhon Piter Panjaitan meninggal dunia di rumah sakit;
  - Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
- 11. **Saksi Sri Wahyudi Sirait**, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
- Bahwa saksi ada meninju punggung JHON PITER PANJAITAN Als PITER 2 (dua) kali atas korban yang terduduk ditepi jalan, kemudian juga saat saksi berdiri dibelakang JHON PITER PANJAITAN Als PITER.
- Bahwa setelah meninju punggung JHON PITER PANJAITAN Als PITER 2 (dua) kali, JHON PITER PANJAITAN Als PITER tetap terduduk sambil kesakitan dan menjerit minta tolong dengan berkata "TOLONG...TOLONG...".
- Bahwa padahari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 03.30 Wib di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur LK. 29 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan saksi bersama dengan MUDA SANJAYA Als JAYA, FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN, ALEXIUS SIBUEA Als ALEX, FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY bersama-sama pergi mencari JHON PITER PANJAITAN Als PITER dan setelah mengetahui dan melihat JHON PITER PANJAITAN Als PITER berada di dalam sebuah rumah kosong dengan posisi sedang jongkok didalam kamar mandi,dan setelah diteriaki ternyata JHON PITER PANJAITAN Als PITER melawan, kemudian saksi melempar JHON PITER PANJAITAN Als PITER dengan mempergunakan batu;
- Bahwa selanjutnya korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER keluar dari dalam rumah tersebut sambil membawa Pisau ditangan kanannya, kemudian JHON PITER PANJAITAN Als PITER mengarahkan pisaunya tersebut kearah salah satu teman saksi, pisau tersebut mengenai jari telunjuk sebelah kiri FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY;
- Bahwa ketika itu saksi menendang pinggang JHON PITER PANJAITAN Als PITER hingga JHON PITER PANJAITAN Als PITER tersungkur ditanah, lalu JHON PITER PANJAITAN Als PITER bangkit dan berusaha berlari;
- Bahwa saat itu ALEXIUS SIBUEA Als ALEX menendang paha kiri JHON PITER PANJAITAN Als PITER dengan mempergunakan kaki kanannya, lalu MUDA SANJAYA Als JAYA mengambil pisau yang ada ditangan kanan JHON PITER PANJAITAN Als PITER, lalu saat JHON PITER PANJAITAN Als PITER terduduk, dan pada saat akan bangkit selanjutnya MUDA SANJAYA Als JAYA menusukkan pisau tersebut kebagian bahu kiri dan kanan JHON PITER PANJAITAN Als PITER sebanyak satu kali;
- Bahwa pada saat korban jatuh tersungkur, lalu MUDA SANJAYA Als JAYA mengambil pisau dari tangan kanan korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER, selanjutnya MUDA SANJAYA Als JAYA menusuk pisau tersebut kebahu kiri dan bahu kanan JHON PITER PANJAITAN Als PITER sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER mengalami luka-luka disekujur tubuhnya;
- Bahwa kemudian sdr.Doharman Harianja menyuruh Freddy Parningotan Tambunan, sdr.Fredi Somuntul Nainggolan, untuk membuat Laporan Polisi pengaduan ke Polsekta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belawan, sedangkan Feri Pangihutan Hutapea dan sdr.Alexius Sibuea pergi untuk menjemput ambulance, lalu Freddy Parningotan Tambunan dan Fredi Somuntul Nainggolan pergi ke Polsekta Belawan;

- Bahwa Sdr.Doharman Harianja telah menyuruh Feri Pangihutan Hutapea dan sdr.Alexiua Sibuea untuk menjemput ambulance sementara Doharman Harianja dan Muda Sanjaya tetap tinggal di TKP, dan setelah ambulance datang barulah Jhon Piter Panjaitan dibawa ke dalam ambulan menuju Rumah Sakit PHC Belawan dan setelah di Rumah Sakit korban Jhon Piter Panjaitan meninggal dunia di rumah sakit;
- 12. Saksi **Alexius Sibuea**, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017, sekira pukul 03.30 Wib di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur LK. 29 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan saksi bersama dengan MUDA SANJAYA Als JAYA, FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN, SRI WAHYUDI SIRAIT, FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY secara bersama-sama pergi mencari korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER;
  - Bahwa di Tempat Kejadian Perkara saksi bersama FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN mendengar suara ribut ribut, lalu melihat MUDA SANJAYA Als JAYA, SRI WAHYUDI SIRAIT, FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY mengeroyok JHON PITER PANJAITAN Als PITER dan pun memukul bagian perut JHON PITER PANJAITAN Als PITER 1 (satu) kali dengan mempergunakan tangan kanan, lalu menendang paha kiri korban dengan mempergunakan kaki kanan, lalu SRI WAHYUDI SIRAIT menunjang JHON PITER PANJAITAN Als PITER arah belakang, hingga JHON PITER PANJAITAN Als PITER tersungkur;
  - Bahwa saat saat korban jatuh tersungkur, lalu MUDA SANJAYA Als JAYA mengambil pisau dari tangan kanan korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER, selanjutnya MUDA SANJAYA Als JAYA menusuk pisau tersebut kebahu kiri dan bahu kanan JHON PITER PANJAITAN Als PITER sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa pada saat korban jatuh tersungkur, lalu MUDA SANJAYA Als JAYA mengambil pisau dari tangan kanan korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER, selanjutnya MUDA SANJAYA Als JAYA menusuk pisau tersebut kebahu kiri dan bahu kanan JHON PITER PANJAITAN Als PITER sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER mengalami luka-luka disekujur tubuhnya;
  - Bahwa kemudian sdr.Doharman Harianja menyuruh Freddy Parningotan Tambunan, sdr.Fredi Somuntul Nainggolan, untuk membuat Laporan Polisi pengaduan ke Polsekta Belawan, sedangkan saksi dan Feri Pangihutan Hutapea pergi untuk menjemput ambulance, lalu Freddy Parningotan Tambunan dan Fredi Somuntul Nainggolan pergi ke Polsekta Belawan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.Doharman Harianja telah menyuruh saksi dan Feri Pangihutan Hutapea untuk menjemput ambulance sementara Doharman Harianja dan Muda Sanjaya tetap tinggal di TKP, dan setelah ambulance datang barulah Jhon Piter Panjaitan dibawa ke dalam ambulan menuju Rumah Sakit PHC Belawan dan setelah di Rumah Sakit korban Jhon Piter Panjaitan meninggal dunia di rumah sakit
- 13. Saksi **Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy**, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dengan tanpa ada paksaan dan tekanan serta diberikan secara bebas, dan membenarkan seluruh keterangan nya dalam BAP;
  - Bahwa DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR bersama dengan ALEXIUS SIBUEA Als ALEX, FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY, FERI PANGIHUTAN HUTAPEA, MUDA SANJAYA Als JAYA, SRI WAHYUDI SIRAIT, FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN dan SANTO pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 berangkat ke Jl. Pasar Lama Gudang Arang untuk mencari korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER.
  - Bahwa sebelum berangkat dari Simpang Sicanang FERI PANGIHUTAN HUTAPEA berkata kepada DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR “ADA BAWA PISAU BANG” dan DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR menjawab “ADA” lalu FERI PANGIHUTAN HUTAPEA berkata “SINI BANG...UNTUK JAGA - JAGA AKU;
  - Bahwa selanjutnya di Tempat Kejadian Perkara saksi bersama FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN mendengar suara ribut ribut, lalu melihat MUDA SANJAYA Als JAYA, SRI WAHYUDI SIRAIT, FREDDY PARNINGOTAN TAMBUNAN Als FREDDY mengeroyok JHON PITER PANJAITAN Als PITER dan pun memukul bagian perut JHON PITER PANJAITAN Als PITER 1 (satu) kali dengan mempergunakan tangan kanan, lalu menendang paha kiri korban dengan mempergunakan kaki kanan, lalu SRI WAHYUDI SIRAIT menunjang JHON PITER PANJAITAN Als PITER arah belakang, hingga JHON PITER PANJAITAN Als PITER tersungkur;
  - Bahwa pada saat korban jatuh tersungkur, lalu MUDA SANJAYA Als JAYA mengambil pisau dari tangan kanan korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER, selanjutnya MUDA SANJAYA Als JAYA menusuk pisau tersebut kebahu kiri dan bahu kanan JHON PITER PANJAITAN Als PITER sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa korban JHON PITER PANJAITAN Als PITER mengalami luka-luka disekujur tubuhnya;
  - Bahwa kemudian sdr.Doharman Harianja menyuruh Freddy Parningotan Tambunan, sdr.Fredi Somuntul Nainggolan, untuk membuat Laporan Polisi pengaduan ke Polsekta Belawan, sedangkan Feri Pangihutan Hutapea dan sdr.Alexiua Sibuea pergi untuk menjemput ambulance, lalu Freddy Parningotan Tambunan dan Fredi Somuntul Nainggolan pergi ke Polsekta Belawan;
  - Bahwa Sdr.Doharman Harianja telah menyuruh Feri Pangihutan Hutapea dan sdr.Alexiua Sibuea untuk menjemput ambulance sementara Doharman Harianja dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Sanjaya tetap tinggal di TKP, dan setelah ambulance datang barulah Jhon Piter Panjaitan dibawa ke dalam ambulan menuju Rumah Sakit PHC Belawan dan setelah di Rumah Sakit korban Jhon Piter Panjaitan meninggal dunia di rumah sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Doharman Harianja Als Dohardi** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 terdakwa ada menerima telepon dari Fredi Somuntul Nainggolan dan mengabarkan bahwa keretanya dibawa oleh Jhon Piter Panjaitan
- Bahwa Feri Pangihutan Hutapea berkata kepada Doharman Harianja Als Dohar "Ada Bawa Pisau Bang" dan Doharman Harianja Als Dohar menjawab "Ada" lalu Feri Pangihutan Hutapea berkata "Sini Bang...Untuk Jaga-Jaga Aku". Lalu Doharman Harianja Als Dohar berkata kepada Feri Pangihutan Hutapea "Ya Udah Ini Nah..." lalu Doharman Harianja Als Dohar mengambil 1 (satu) bilah Pisau Sangkur (**Dalam Daftar Pencarian Barang**) dari Bagasi sepeda motornya dan menyerahkan kepada Feri Pangihutan Hutapea lalu diselipkan di pinggang kanannya dan selanjutnya berangkat menuju ke Jl. Pasar Lama Gudang Kapur.
- Bahwa kemudian pisau tersebut diserahkan lagi oleh Feri Pangihutan Hutapea kepada Muda Sanjaya;
- Bahwa Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan Muda Sanjaya Als Jaya dan Sri Wahyudi Sirait memberitahukan kepada Doharman Harianja Als Dohar bahwa sepeda motor milik Fredi Somuntul Nainggolan telah ditemukan. Kemudian Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada Doharman Harianja Als Dohar "Dompot Sama HP Kan Belum Balik Bang" lalu Doharman Harianja Als Dohar berkata "Ya Udah..Kalau Mau Kalian Cari, Carilah.
- Bahwa Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan Muda Sanjaya Als Jaya dan Sri Wahyudi Sirait (kesemuanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi dari Jl. Pasar Lama ke Gg. Muslimah untuk mencari korban, lalu Sri Wahyudi Sirait melihat korban yang bersembunyi di rumah kosong di Gg. Muslimah tersebut, lalu Sri Wahyudi Sirait menyuruh korban keluar dengan berkata "Keluar Kau Babi". lalu Sri Wahyudi Sirait melempar korban dengan mempergunakan Batu Bekas Coran Semen yang mengenai pantat korban, lalu korban berlari keluar dari dalam rumah kosong tersebut dan korban dihadang oleh Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan Muda Sanjaya Als Jaya selanjutnya Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada korban "Pulangkan Aja HP sama Dompetnya".
- Bahwa jawab korban " Ah Banyak Kali Cakap Mu" sambil mengayunkan pisau ditangan kanannya, diarahkan keperut Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy menangkis pisau yang diayunkan oleh korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempergunakan tangan kirinya, ketika itu Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy meninju dada korban dengan mempergunakan tangannya, kemudian korban mundur dan berlari ke arah tanah kosong, lalu Sri Wahyudi Sirait dan Muda Sanjaya Als Jaya menghadang korban.;

- Bahwa selanjutnya Muda Sanjaya Als Jaya mengambil pisau sangkur dari pinggang kanannya dan pisau tersebut di lempar ke korban, dan Sri Wahyudi Sirait berlari mengejar korban dan menendang pinggang kiri korban dengan mempergunakan kakinya, sehingga korban terjatuh dan tergeletak, lalu Muda Sanjaya Als Jaya merebut pisau dari tangan kanan korban.
- Bahwa setelah korban berdiri dan kembali berlari dari Jl. Pasar Lama menuju ke arah Rel Kereta Api sedangkan Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, Muda Sanjaya Als Jaya dan Sri Wahyudi Sirait (kesemuanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tetap mengejar korban, dan saat korban berada ditanjakan dekat Rel Kereta Api, lalu korban dikelilingi.
- Bahwa Sri Wahyudi Sirait meninju punggung korban, sedangkan Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy menendang / menunjang bagian depan tubuh korban dengan mempergunakan kakinya dan meninju punggung korban dengan mempergunakan tangannya;
- Bahwa Fredi Somuntul Nainggolan berlari menuju ke arah korban dan melempar korban dengan mempergunakan Batu Koral sebanyak 4 (empat) kali. (lemparan pertama, kedua, ke-empat tidak mengenai korban dan lemparan ketiga mengenai dada korban);
- Bahwa selanjutnya korban terus berlari sambil melindungi wajahnya dengan mempergunakan kedua tangannya, lalu Fredi Somuntul Nainggolan meninju perut korban dan Alexius Sibuea Als Alex meninju perut korban dengan tangannya, selanjutnya Alexius Sibuea Als Alex menendang pangkal paha kanan dengan mempergunakan kaki kirinya sehingga Korban terduduk ditepi jalan dekat Rel Kereta Api;
- Bahwa Muda Sanjaya Als Jaya telah menyerahkan 1 (satu) buah Pisau Sangkur kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar, sambil berkata "INI BANG PISAUNYA". Dan terdakwa Doharman Harianja Als Dohar menerima Pisau Sangkur tersebut kemudian membuang Pisau Sangkur tersebut kesungai dengan cara di lempar, sedangkan pisau milik korban tetap dipegang oleh Muda Sanjaya Als Jaya.
- Bahwa saat terdakwa dan teman pelaku lainnya hendak pergi dari TKP, terdakwa melihat warga menghadang terdakwa dan kemudian terdakwa Doharman Harianja, sdr. Alexius Sibuea, sdr. Muda Sanjaya, sdr. Sri Wahyudi Sirait dengan menghentikan sepeda motor, dengan mengatakan : Kalian jangan main pigi-pigi aja, kalian bawa ini (korban Khon Piter Panjaitan) ke Rumah Sakit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa Doharman Harianja menyuruh Freddy Parningotan Tambunan, sdr.Fredi Somuntul Nainggolan, untuk membuat Laporan Polisi pengaduan ke Polsekta Belawan, sedangkan Feri Pangihutan Hutapea dan sdr.Alexiua Sibuea pergi untuk menjemput ambulance, lalu Freddy Parningotan Tambunan dan Fredi Somuntul Nainggolan pergi ke Polsekta Belawan;
- Bahwa terdakwa Doharman Harianja juga telah menyuruh terdakwa dan sdr.Alexiua Sibuea untuk menjemput ambulance sementara Doharman Harianja dan Muda Sanjaya tetap tinggal di TKP, dan setelah ambulance datang barulah Jhon Piter Panjaitan dibawa ke dalam ambulan menuju Rumah Sakit PHC Belawan dan setelah di Rumah Sakit korban Jhon Piter Panjaitan meninggal dunia di rumah sakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) potong Baju Kemeja lengan pendek, warna : abu - abu, motif : garis - garis, Merk : Cardinal;
- 1 (satu) potong celana panjang, warna : hitam, Merk : Rolling;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek, warna : abu - abu, motif : garis - garis, Merk : Cardinal;
- 1 (satu) potong celana panjang, warna : hitam, Merk : Rolling;
- 1 (satu) potong celana pendek, warna : biru Tua;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna : putih, Merk : Lengir;
- 4 (empat) buah batu koral;
- 1 (satu) potong Celana panjang Jeans Merk Lea warna biru kondisi robek dan berlumuran darah;
- 1 (satu) bilah pisau, bentuk Arit, gagang terbuat dari besi;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong, lengan pendek, ada tulisan : Lake Toba, yang diduga ada bercak darah;
- 1 (satu) potong celana pendek Lee, warna : biru, Merk : Sport Jeans;
- 1 (satu) buah batu koral;
- 1 (satu) potong baju kaos berkerah, lengan pendek, warna : putih, kombinasi merah dan coklat, Merk : Storm, yang ada bercak darah;
- 1 (satu) potong celana panjang Lee, warna : hitam, Merk : Mercedes Benz, 1 (satu) buah batu bekas coran semen;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong, lengan pendek, warna : kuning, Merk : Marvel;
- 1 (satu) potong celana pendek, warna : abu - abu;
- 1 (satu) potong celana panjang Jeans, Merk : Levis, warna : biru;
- 1 (satu) potong baju kemeja, lengan pendek, warna biru, motif : kotak - kotak;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa :

- Hasil Visum Et Revertum Nomor : 02/KF/VII/2017, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JHON PITER PANJAITAN, dengan hasil sebagai berikut:

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat di ambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif kombinasi Subsidiaritas, yaitu :

- **Kesatu :**
  - Primair, Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
  - Subsidiar, Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP atau
- **Kedua :**
  - Primair, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;
  - Subsidiar, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP atau
- **Ketiga :**
  - Primair, Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
  - Subsidiar, Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP atau
- **Keempat** Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa apakah dalil alasan terdakwa dapat dibenarkan, maka Majelis Hakim telah mencermatinya melalui keterangan saksi Darmawan Panjaitan, saksi Ramaddani Als. Dani, saksi Junaidi, saksi Fauzi Chan, saksi Manahan Raya Marpaung Als Raya, saksi Misnawati als Mbak, dan keterangan saksi mahkota Feri Pangihutan Hutapea, saksi Sri Wahyudi Sirait, saksi Alexius Sibuea Als Alex dan saksi Freddy Parningotan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambunan Als Freddy, saksi Fredi Somuntul Nainggolan, serta saksi Muda Sanjaya Alias Jaya, serta keterangan Terdakwa, serta hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : 02/KF/VII/2017, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : JHON PITER PANJAITAN;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif kombinasi subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternative Kedua dalam hal mana dakwaan alternatif Kedua disusun secara subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternative Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Yang mengakibatkan matinya orang;

## Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata "*barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan dihadapkannya **Terdakwa DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR**, oleh Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan dengan identitas selengkapanya di atas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa di atas telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa "**Openlijk**" dalam naskah asli Pasal 170 WVS lebih tepat diterjemahkan "**secara terang-terangan**" didalam Pasal 170 KUHP, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan **openbaar** atau "dimuka umum";

"Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

"Dengan demikian, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "terang-terangan" adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**secara terang-terangan**" menurut Yurisprudensi tetap No.10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "**openlijk**" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, menurut Prof. Simons : penggunaan kekerasan adalah dengan terang-terangan apabila dilakukan di hadapan publik, adalah tidak cukup jika hal itu dilakukan di tempat umum, sebab meskipun di tempat umum, tetapi kalau tidak ada publik yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakan terang-terangan. Meskipun dilakukan dalam rumah tetapi kalau dilihat oleh publik, itu sudah cukup. (vide Pof. Moeljatno, SH, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open bare orde), Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 129);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan bahwa semua pelaku / peserta harus semuanya melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan kawan pesertanya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama, bagaimanapun ringan peranannya, diklasifikasikan juga sebagai tenaga bersama;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 916.K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaedah hukum sebagai berikut :

" Bahwa untuk Pasal 170 KUHP peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan sesuatu kekerasan, bagaimanapun ringannya, peranan itu baru berarti bagi pelaku yang dibuktikan bahwa adalah khusus perbuatan kekerasannya yang mengakibatkan luka (ayat 2 ke 1), luka berat (ayat 2 ke 2), mati (ayat 2 ke 3)";

Menimbang, bahwa unsur "**tenaga bersama**" artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku / peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja-sama (kerjasama secara psikis), dan para pelaku / peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “kekerasan” adalah menggunakan tenaga yang tidak ringan sifatnya;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat / senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. Dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau **kesadaran bersama** untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, adapun peran / perbuatan terdakwa dapat ditelaah atas uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tindakan korban Jhon Piter Panjaitan Als Piter menodong dengan sebilah pisau kepada Fredi Somuntul Nainggolan (terdakwa dalam berkas terpisah), sambil berkata “Mari Uang Kau...Mari Uang Kau” dan ketika Fredi Somuntul Nainggolan menjawab “Nggak Ada Uangku” lalu Jhon Piter Panjaitan Als Piter berkata “Keluarkan dompet Kau, Handphone Kau Tarok Sini, Kunci Kau...Tarok Dibawah (Lantai)”, dan setelah Fredi Somuntul Nainggolan mengeluarkan Dompet, Handphone dan kunci kontak dari saku celananya dan meletakkan dilantai di warung, Jhon Piter Panjaitan Als Piter mengambilnya baru kemudian Jhon Piter Panjaitan Als Piter keluar dari dalam warung sambil berkata kepada Fredi Somuntul Nainggolan “Kurang Ajar Kau...Kibus Kau...”.
- Bahwa atas tindakan korban Jhon Piter Panjaitan Als Piter tersebut diatas, lalu Fredi Somuntul Nainggolan (terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahukan kejadian itu melalui telepon (handphone) kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar (terdakwa adalah merupakan abang ipar Fredi Somuntul Nainggolan);
- Bahwa kemudian terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan terdakwa Alexius Sibuea Als Alex, Muda Sanjaya Als Jaya, Feri Pangihutan Hutapea (kesemuanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Sri Wahyudi Sirait berangkat dari Simpang Sicanang menuju kearah Medan Labuhan (gudang kapur), dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur, terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bersama dengan Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, Feri Pangihutan Hutapea, terdakwa Muda Sanjaya Als Jaya dan Sri Wahyudi Sirait (kesemuanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghentikan sepeda motor di Jl. Pasar Lama yang berjarak sekira 20 (dua puluh) meter dari Rel Kereta Api, lalu Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan Muda Sanjaya Als Jaya dan Sri Wahyudi Sirait (kesemuanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemukan sepeda motor Honda Revo BK 6753 XD ditanah kosong;

- Bahwa Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan Muda Sanjaya Als Jaya dan Sri Wahyudi Sirait (kesemuanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberitahukan kepada terdakwa Doharman Harianja Als Dohar bahwa sepeda motor milik Fredi Somuntul Nainggolan telah ditemukan, sedangkan "Dompot Sama HP, Belum Balik Bang" lalu terdakwa Doharman Harianja Als Dohar berkata "Ya Udah..Kalau Mau Kalian Cari, Carilah".
- Bahwa Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy bersama dengan Muda Sanjaya Als Jaya dan Sri Wahyudi Sirait (kesemuanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi dari Jl. Pasar Lama ke Gg. Muslimah untuk mencari korban, lalu Sri Wahyudi Sirait melihat korban yang bersembunyi di rumah kosong di Gg. Muslimah tersebut, lalu Sri Wahyudi Sirait menyuruh korban keluar dengan berkata "Keluar Kau Babi". lalu Sri Wahyudi Sirait melempar korban dengan mempergunakan Batu Bekas Coran Semen yang mengenai pantat korban, lalu korban berlari keluar dari dalam rumah kosong tersebut dan korban dihadang oleh Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan Muda Sanjaya Als Jaya selanjutnya Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy berkata kepada korban "Pulangkan Aja HP sama Dompetnya".
- Bahwa jawab korban " Ah Banyak Kali Cakap Mu" sambil mengayunkan pisau ditangan kanannya, diarahkan keperut Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy dan Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy menangkis pisau yang diayunkan oleh korban dengan mempergunakan tangan kirinya, ketika itu Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy meninju dada korban dengan mempergunakan tangannya, kemudian korban mundur dan berlari kearah tanah kosong, lalu Sri Wahyudi Sirait dan Muda Sanjaya Als Jaya menghadang korban.;
- Bahwa selanjutnya Muda Sanjaya Als Jaya mengambil pisau sangkur dari pinggang kanannya dan pisau tersebut di lempar ke korban, dan Sri Wahyudi Sirait berlari mengejar korban dan menendang pinggang kiri korban dengan mempergunakan kakinya, sehingga korban terjatuh dan tergeletak, lalu Muda Sanjaya Als Jaya merebut pisau dari tangan kanan korban.
- Bahwa setelah korban berdiri dan kembali berlari dari Jl. Pasar Lama menuju kearah Rel Kereta Api sedangkan Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, Muda Sanjaya Als Jaya dan Sri Wahyudi Sirait (kesemuanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tetap mengejar korban, dan saat korban berada ditanjakan dekat Rel Kereta Api, lalu korban dikelilingi.
- Bahwa Sri Wahyudi Sirait meninju punggung korban, sedangkan Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy menendang / menunjang bagian depan tubuh korban dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan kakinya dan meninju punggung korban dengan mempergunakan tangannya;

- Bahwa Fredi Somuntul Nainggolan berlari menuju ke arah korban dan melempar korban dengan mempergunakan Batu Koral sebanyak 4 (empat) kali. (lemparan pertama, kedua, ke-empat tidak mengenai korban dan lemparan ketiga mengenai dada korban);
- Bahwa selanjutnya korban terus berlari sambil melindungi wajahnya dengan mempergunakan kedua tangannya, lalu Fredi Somuntul Nainggolan meninju perut korban dan Alexius Sibuea Als Alex meninju perut korban dengan tangannya, selanjutnya Alexius Sibuea Als Alex menendang pangkal paha kanan dengan mempergunakan kaki kirinya sehingga Korban terduduk ditepi jalan dekat Rel Kereta Api;
- Bahwa kemudian Muda Sanjaya Als Jaya yang memegang pisau milik korban (pisau yang bentuknya seperti Arit) ditangan kanan dan 1 (satu) bilah Pisau Sangkur ditangan Kirinya, mendekati korban dan berdiri di belakang korban. Lalu Muda Sanjaya Als Jaya langsung mengayunkan kedua pisau tersebut keatas dan Menusukkan / menikamkan kedua pisau tersebut ke punggung, punggung bagian atas, punggung atas sebelah kiri, bahu sebelah kanan, punggung dibagian tengah, lengan kanan atas, dada sebelah kanan atas, Dahi sebelah kanan (diatas alis), kepala bagian belakang, kepala sebelah kanan bagian atas, kepala bagian atas sebelah kanan korban.
- Bahwa selanjutnya Muda Sanjaya Als Jaya menyerahkan 1 (satu) buah pisau sangkur kepada Doharman Harianja Als Dohar, sambil berkata "Ini Bang pisaunya". dan Doharman Harianja Als Dohar menerima pisau sangkur tersebut kemudian membuang pisau sangkur tersebut ke sungai dengan cara di lempar, sedangkan pisau milik korban tetap dipegang oleh Muda Sanjaya Als Jaya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Visum et Revertum Nomor : 02/KF/VII/2017, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : Jhon Piter Panjaitan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan locus delicti-Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu :di Jl. Pasar Lama Gudang Kapur Lk. 29 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan, yang adalah merupakan suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang, hal ini membuktikan perbuatan dilakukan ditempat yang dapat dilalui oleh umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti adanya kesadaran bahwa terdakwa Doharman Harianja dan Feri Pangihutan Hutapea, Sri Wahyudi Sirait, Alexius Sibuea Als Alex dan Freddy Parningotan Tambunan Als Freddy, Fredi Somuntul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan, serta Muda Sanjaya Alias Jaya (kesemuanya terdakwa dalam berkas terpisah), dinilai telah bekerja sama, baik kerjasama secara psikis, maupun kerjasama secara fisik dari para pelaku / peserta dalam melakukan kekerasan yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat / senjata apapun, menendang, ataupun mendorong, dimana pada diri tiap pelaku terdapat kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan, yang ditujukan terhadap diri korban Jhon Piter Panjaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam dakwaan alternative Kedua telah terbukti menurut hukum;

### **Ad.3. Yang mengakibatkan matinya orang;**

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa orang lain merupakan akibat dari perbuatan / rangkaian perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melalui bukti Surat Visum et Revertum Nomor : 02/KF/VII/2017, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah, dengan identitas : Jhon Piter Panjaitan, sebagai berikut :

#### **I. Pemeriksaan Luar :**

##### **1. Kepala :**

- a. Dijumpai luka robek dikepala bagian atas sebelah kiri dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis dari garis tengah tubuh.
- c. Dijumpai luka tusuk dikepala bagian atas sebelah kanan dengan panjang empat koma tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.
- d. Dijumpai luka tusuk dikepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

##### **2. Dahi :**

- a. Dijumpai luka tusuk diatas alis sebelah kanan dengan panjang enam sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.
- b. Dijumpai luka lecet didahi sejajar garis tengah tubuh dengan panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. **Bahu :**

Dijumpai luka tusuk disebelah kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter kedalaman satu sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh.

## 4. **Dada :**

- a. Dijumpai luka tusuk didada sebelah kanan dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman empat belas sentimeter dengan jarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dan kedalaman dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

## 5. **Punggung :**

- a. Dijumpai luka tusuk dibagian tengah dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh.
- b. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh.
- c. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh.

## 6. **Anggota Gerak Atas :**

- a. Dijumpai luka tusuk dilengan kanan atas dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak tiga sentimeter dari lipatan ketiak.
- b. Dijumpai luka tusuk (tangkis) dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter di punggung tangan kiri.

## II. **Pemeriksaan Tubuh Bagian Dalam**

### 1. **Kepala**

### 2. **Pada pembukaan kulit kepala :**

Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala dengan kedalaman dua koma lima sentimeter.

### 3. **Dada :**

Dijumpai luka tusuk tembus dengan kedalaman empat belas sentimeter, tidak dijumpai patah tulang dada.

### 4. **Paru Kanan :**

Dijumpai robekan dengan panjang satu sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, paru berwarna pucat.



**III. Kesimpulan**

**1. Dari hasil pemeriksaan luar :**

- a. Dijumpai luka robek di kepala bagian atas belakang sebelah kiri.
- b. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
- c. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian atas sebelah kanan.
- d. Dijumpai luka tusuk di kepala bagian belakang sejajar dengan garis tubuh.
- e. Dijumpai luka tusuk di atas alis sebelah kanan.
- f. Dijumpai luka lecet di dahi sejajar garis tengah tubuh.
- g. Mata kanan dan kiri terbuka dengan ukuran satu sentimeter.
- h. Dijumpai luka tusuk di bahu sebelah kanan.
- i. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
- j. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kanan.
- k. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian tengah.
- l. Dijumpai luka tusuk di punggung atas sebelah kiri.
- m. Dijumpai luka tusuk di punggung bagian atas.
- n. Dijumpai luka tusuk di lengan kanan atas.
- o. Dijumpai luka tusuk (tangkis) di punggung tangan kiri.

**2. Dari hasil pemeriksaan dalam :**

- a. Dijumpai luka tembus setentang luka tusuk pada bagian luar kulit kepala.
- b. Dijumpai robekan pada ujung saluran pernafasan bagian kanan.
- c. Pada permukaan kulit dada tebal lemak dada tiga sentimeter.
- d. Dijumpai resapan darah di otot bagian dalam dada kanan.
- e. Dijumpai darah pada rongga dada dan bekuan darah sebelah kanan dengan volume kurang lebih tujuh ratus milliter.
- f. Dijumpai luka tusuk tembus.
- g. Dijumpai robekan pada paru sebelah kanan.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat di ambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pendarahan yang banyak akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ketiga yang mengakibatkan matinya orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternative Kesatu telah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa didalam nota pembelaannya Terdakwa yang memohon apabila Majelis Hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dilain pihak oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan untuk pengecualian dalam pertanggung-jawaban hukum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makaterhadap perbuatan terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah sedemikian rupa, haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana pertimbangan hukum diatas, serta dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan hukuman pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, dipandang sebagai hukuman yang sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnta terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan akan diuraikan selengkapnya pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan keputusan sesuai perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri terdakwa ;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keluarga korban kehilangan anggota keluarganya.

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Orang “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DOHARMAN HARIANJA Als DOHAR**, selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek, warna : Abu - abu, motif : Garis - garis, Merk : Cardinal.
- 1 (satu) potong celana panjang, warna : Hitam, Merk : Rolling;

Dipergunakan dalam perkara lain An. FREDI SOMUNTUL NAINGGOLAN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 5 Maret 2018 oleh kami DOMINGGUS SILABAN ,SH.MH., bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAFRIL P BATUBARA, SH.MH., dan SOMADI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Nahwan Z. Nasution, SH., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh SUHERI WIRA FERNANDA, SH.MH., Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**SYAFRIL P BATUBARA, SH.MH.**

**DOMINGGUS SILABAN ,SH.MH.**

**SOMADI, SH.**

Panitera Pengganti

**Nahwan Z Nasution, SH.**